

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عدد 38

السنة 159

الثلاثاء 3 شعبان 1437 - 10 ماي 2016

المحتوى

القوانين

قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بالإجراءات الجماعية 1724

الأوامر والقرارات

وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري 1751

وزارة الشؤون الدينية

تسمية رئيس مصلحة 1751

وزارة المالية

إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير 1751

تسمية مديرين 1752

تسمية كواهي مديرين 1753

تسمية رئيس خلية 1754

- 1754 تسمية متصرفين في ميزانية الدولة من الدرجة الرابعة.
- 1754 تسمية رؤساء مصالح

وزارة الصحة

- 1756 تسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

- قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1756 بالمعهد الوطني للإحصاء

وزارة الشؤون المحلية

- 1757 قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء

وزارة الشؤون الاجتماعية

- 1757 قائمة ترقية إلى رتبة ملحق إدارة بعنوان سنة 2014

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق
الإمضاء 1758

وزارة التكوين المهني والتشغيل

- 1758 تسمية مديرين
- 1759 تسمية كواهي مديرين
- 1760 تسمية رؤساء مصالح

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق
بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدنين، وفتح
1761 إجراءات التهيئة العقارية بها
- 1762 تسمية مديرين
- 1763 تسمية كواهي مديرين
- 1764 تسمية رؤساء مصالح
- 1767 جداول إسناد خطط وظيفية
- 1769 تسمية مهندس رئيس

وزارة الصناعة

- 1770 تسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل

وزارة الطاقة والمناجم

- 1770 تسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
- 1770 تسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز

وزارة النقل

- 1770 تسمية مديرين
1771 تسمية كواهي مديرين
1771 تسمية رؤساء مصالح

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

- 1772 تسمية كاهيتي مدير
1772 تسمية رئيس مصلحة

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

- 1772 قائمة ترقية إلى رتبة مراقب رئيس لأملك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2016

وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

- 1772 تسمية مديرين
1772 تسمية كواهي مديرين
1773 تسمية رؤساء مصالح
1774 تسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق
1774 تسمية مستشارين ثقافيين رؤساء
1774 تسمية مهندس رئيس
1774 تسمية مهندس معماري رئيس

القوانين

قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بالإجراءات الجماعية⁽¹⁾.

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول . يلغى عنوان "الكتاب الرابع" من المجلة التجارية وجميع أحكامه ويعوض بما يلي :

الكتاب الرابع

"في الإجراءات الجماعية"

الفصل 413:

تعد إجراءات جماعية على معنى هذه المجلة إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتفليس.

الفصل 414:

تنظر المحكمة الابتدائية التي بدانيتها المقر الرئيسي للمدين في الإجراءات الجماعية والدعاوى المرتبطة بها، باستثناء دعاوى التثبيت العقاري والبيع الجبري للأصول التجارية.

العنوان الأول

في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 415:

يهدف نظام الإنقاذ إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها.

ويتضمن نظام الإنقاذ الإشعار ببوارد الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.

الفصل 416:

تنطبق أحكام هذا العنوان على كل شخص معنوي وكذلك كل شخص طبيعي خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا على معنى الفصل 2 من هذه المجلة أو حرفيا، وعلى الشركات التجارية حسب الشكل التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري.

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 أفريل 2016.

وتستثنى من أحكام هذا القانون المؤسسات والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 417:

يحتوي مطلب المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمقدم إلى رئيس المحكمة قصد الانتفاع بمقتضيات هذا العنوان على المعطيات والوثائق التالية:

- اسم المؤسسة طالبة التسوية أو تسميتها الاجتماعية ومقرها، واسم من يمثلها قانونا ولقبه وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية مع ذكر معرفها الجبائي، وعدد ترسيمها بالسجل التجاري مع مضمون منه، وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- نشاط المؤسسة.

- أسباب طلب التسوية وطبيعة الصعوبات ومصدرها وانعكاساتها المستقبلية المحتملة على ديمومة المؤسسة من حيث التوازن المالي والحفاظ على مواطن الشغل.

- عدد مواطن الشغل وقائمة اسمية في العملة.

- بيان الأجور والمستحقات غير الخالصة والامتيازات الراجعة لكل عامل.

- موازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية.

- جرد في أملاك المدين ومساهماته.

- بيان ما للمؤسسة وما عليها من الديون والسندات المثبتة لها مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم.

- التأمينات العينية والشخصية المقدمة من المدين أو المسير وضامنيه.

- تقرير مراقب الحسابات بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة وذلك إن تعلق الأمر بشركة تجارية خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات أو تم تعيينه طبق أحكام الفصلين 124 و125 من مجلة الشركات التجارية.

- جدول الاستغلال المستقبلي للثلاث سنوات القادمة

- نسخة من بطاقة إسناد المعرف الجبائي.

ويرفض المطلب إذا لم تقدم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها أعلاه دون سبب جدي. ولا يحول الرفض دون تقديم مطلب جديد.

تُحدث لجنة تسمى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية. وتمدّ اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك.

وتبادر اللجنة وجوبا بإشعار رئيس المحكمة بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأس مالها وكذلك في صورة وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها بناء على تقرير معلل.

وتحدد سلطة الإشراف على اللجنة وتركيباتها وطرق عملها بأمر حكومي.

يتعين على المسير أو صاحب المؤسسة إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوارد الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة والتي قد تؤدي في صورة تواصلها إلى التوقف عن الدفع.

ويجب أن يقع الإشعار أيضا من الشريك أو الشركاء الماسكين بخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي الشركات الأخرى، يتم الإشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال.

كما يجب على مصالح تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص ومصالح المراقبة الجبائية والمؤسسات المالية إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أي مؤسسة خاضعة لأحكام هذه المجلة.

وتضبط معايير الإشعار وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي.

يستفسر مراقب الحسابات مسير المؤسسة كتابيا عن كل ما يلاحظه بمناسبة قيامه بمهامه من معطيات أو أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة، وعلى المسير الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تلقي مطلب مراقب الحسابات. فإن لم يجب أو كان رده غير مقنع، يعرض مراقب الحسابات الأمر على مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس مراقبتها، أو يدعو عند التأكد المساهمين إلى عقد جلسة عامة، كل ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه الرد أو انقضاء أجل الرد.

وإذا لاحظ مراقب الحسابات استمرار نفس المخاطر، يرفع تقريراً كتابياً إلى رئيس المحكمة ويوجه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وذلك في أجل شهر من تاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.

يبادر رئيس المحكمة الابتدائية عند تلقي الإشعار بالصعوبات الاقتصادية باستدعاء مسير المؤسسة أو صاحبها بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلاً لذلك لا يتجاوز شهراً. وبانتهاء الأجل المذكور يأذن رئيس المحكمة بفتح إجراءات التسوية الرضائية إن رغب المدين في ذلك أو بانطلاق إجراءات التسوية القضائية إن توفرت شروطها.

وعلى مسير المؤسسة المعنية أو صاحبها بحسب الحال الإدلاء بالوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة.

ولرئيس المحكمة استدعاء كل من يرى فائدة في سماعه وخاصة من قام بالإشعار.

ويجب إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة عملاً بأحكام الفقرة الأولى.

الباب الثالث

في التسوية الرضائية

تهدف التسوية الرضائية إلى إبرام اتفاق بين المؤسسة، التي تمر بصعوبات اقتصادية ولم تتوقف عن الدفع، ودائنيها بما يضمن استمرارية نشاطها.

يمكن للمسير أو لصاحب المؤسسة المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقدم إلى رئيس المحكمة مطلباً كتابياً في الانتفاع بالتسوية الرضائية وذلك وفقاً لأحكام الفصل 417 من هذه المجلة.

يمكن لرئيس المحكمة أن يفتتح إجراءات التسوية الرضائية بمجرد اتصاله بالمطلب ويعين مصالحها. كما يمكنه أن يعهد بالمصالحة إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إذا وافق المدين على ذلك.

وتضبط قائمة المصالحين بمقتضى قرار من وزير العدل.

يحدد رئيس المحكمة أجرة المصالح التي تحمل على المدين. وتكون المصالحة مجانية في صورة إجرائها من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

غير أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعرض المصالح بطلب من المدين لسبب جدي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.

وينتهي التعليق آليا بصدور قرار في مطلب التسوية الرضائية.

الفصل 428:

لا يخضع الأطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية إلى أي قيود. ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والخط منها وإيقاف سريان الفوائد وغيرها من الوسائل.

ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائنيه ويمكنه أن يصادق على الاتفاق الذي أمضاه دائنون يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق على أن لا تتعدى في جميع الأحوال ثلاث سنوات.

وتستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها بالفصلين 541 و571 من هذه المجلة وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء فقرته الرابعة والديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من مجمل الديون والتي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون. وتكون الأولوية في تحديد الديون الصغيرة المستثناة للدين الأقل مبلغا.

ويودع الاتفاق المصادق عليه بكتابة المحكمة التي تتولى إدراجه بالسجل التجاري وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بضمونه.

ويترتب عن اتفاق التسوية بالنسبة للدائنين المشمولين به تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدة الاتفاق.

الفصل 429:

في حالة افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس، تعطى للدائن الذي قبل ضمن اتفاق التسوية الرضائية المصادق عليه ضخ أموال جديدة أو توفير منقولات أو عقارات أو تقديم خدمات لمساعدة المؤسسة على مواصلة نشاطها، الأولوية، وتستخلص ديونه قبل الديون الأخرى باستثناء الديون التي تتمتع بامتياز مدعم للدفع.

ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الديون السابقة لاتفاق التسوية الرضائية المصادق عليه والمساهمات الممنوحة بعنوان الترفيع في رأس مال المؤسسة.

الفصل 430:

إذا أخل المدين بتعهداته المترتبة عن اتفاق التسوية الرضائية تجاه أحد دائنيه، يمكن لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة فسخ الاتفاق وإسقاط الأجل الممنوحة للمدين وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها في ما لم يقع دفعه من الديون.

يتولى المصالح التوفيق بين المدين ودائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشهر واحد بقرار من رئيس المحكمة.

ويمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

يوافي المصالح رئيس المحكمة كل شهر وكلما اقتضت الحاجة بتقرير حول تقدم أعماله ويعرض عليه ما يراه من ملاحظات.

الفصل 426:

يمكن لرئيس المحكمة، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، أن يطلب أي معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

وله أن يطلب من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إجراء التشخيص ودراسة الملف في أجل لا يتجاوز شهرا من تعهدها. وللجنة، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية.

ويحيل رئيس المحكمة فوراً على المصالح ما بلغ إليه من معلومات وتشخيص ودراسة.

الفصل 427:

لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية الرضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه تعكيراً لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية إنقاذها، كما ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات إلا إذا تبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة. ويجوز له أن يأذن بتعليق آجال السقوط.

ويبين في الإذن أعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها.

ولا يقرر رئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ إلا بعد استدعاء الدائن والكفيل أو الضامن وكل مدين متضامن طبق القانون لسماع جوابهم.

ويمكن لرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن.

ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعده بمطلب التسوية الإذن بتعليق إجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحققات عامل إلا إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة. وتستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز من مستحققات العملة.

وتبين في الإذن الأعمال التي يأذن بتعليقها.

ويقع رفع طلب الفسخ والنظر فيه من قبل المحكمة المختصة وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

الفصل 431:

إذا صدر ضد المدين خلال فترة التسوية الرضائية قرار بفتح إجراءات التسوية القضائية أو حكم بالتفليس، يفسخ اتفاق التسوية وجوبا ويسترجع الدائنون كامل حقوقهم السابقة بعد طرح ما توصلوا به بمقتضى التسوية الرضائية.

الفصل 432:

إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الأجل المحدد بالفصل 425 من هذه المجلة أو تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح رغم استدعائه طبق القانون، أو توقفت المؤسسة عن الدفع، يعلم المصالح أو المدين أو الدائن أو كل من له مصلحة فورا رئيس المحكمة الذي له أن ينهي مهام المصالح ويضع حدا لإجراءات التسوية الرضائية ويأذن بعد استدعاء المدين وسماعه بفتح إجراءات التسوية القضائية إن تبين من وثائق الملف أن المؤسسة متوقفة عن دفع ديونها على معنى الفصل 434 من هذه المجلة ويعلم المدين والدائنين ولجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بقراره.

الباب الرابع

في التسوية القضائية

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 433:

على المحكمة أن تسعى إلى إنقاذ المؤسسة. غير أنه يمكنها أن تقضي بالتفليس في كل وقت إن توفرت شروطه.

الفصل 434:

تنتفع بالتسوية القضائية المؤسسة التي توقفت عن دفع ديونها.

وتعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا العنوان كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الديون التي حل أجلها بما هو موجود لديها من سيولة ومن موجودات قابلة للصرف على المدى القصير.

الفصل 435:

يقدم مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة وذلك وفقا لأحكام الفصل 417 من هذه المجلة من قبل :

. صاحب المؤسسة إن تعلق الأمر بمؤسسة فردية خاضعة لأحكام هذا العنوان،

. الرئيس المدير العام أو المدير العام أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات مجلس إدارة،

. رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد أو أغلبية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات هيئة إدارة جماعية،

. الشريك الوحيد إذا تعلق الأمر بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،

. مسير الشركة بالنسبة إلى الشركات الأخرى،

. الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكل شريك يقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال في الشركات الأخرى،

. كل دائن تعذر عليه استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية. وفي هذه الصورة تتولى كتابة المحكمة فورا إعلام المدين بمطلب التسوية وإطلاع النيابة العمومية عليه.

وإذا تم تقديم المطلب من قبل أحد الدائنين أو الشركاء، فإنه يجب أن يتضمن اسم الطالب ولقبه وتسميته الاجتماعية عند الاقتضاء وعدد ترسيمه بالسجل التجاري وشكله القانوني إن كان شركة، ومقره، مع ذكر معرفه الجبائي وأسباب الطلب، مع ما لديه من مؤيدات تفيد توقف المؤسسة عن الدفع.

وعلى المدين أو المسير المعني أن يدلي إضافة إلى المعطيات والوثائق المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة، ببرنامج الإنقاذ المقترح وبقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين وقائمة في أسماء المسيرين وأجرة كل واحد منهم وامتيازاته. وإذا أعلم بمطلب التسوية القضائية، فعليه تقديم ما ذكر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالمطلب.

الفصل 436:

إذا تبين أن طلب التسوية القضائية جدي، يأذن رئيس المحكمة الابتدائية بانطلاق إجراءات التسوية القضائية وله أن يقرر رفض المطلب بمقتضى قرار معلل.

وإذا تبين لرئيس المحكمة أن إحالة المؤسسة دون المرور بفترة المراقبة هو الحل الوحيد لإنقاذها، فإنه يقرر بعد فتح إجراءات التسوية القضائية إحالة الملف على حجرة الشورى على معنى أحكام الفصل 437 من هذه المجلة.

ويمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

الفصل 437:

يمكن لحجرة الشورى بناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية طبق أحكام الفصل 436 المتقدم أو من القاضي المراقب أن تأذن في كل وقت بإحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات

المنصوص عليها بالفرع الأول من القسم الرابع من هذا الباب ولو دون المرور بفترة مراقبة إذا كان من الجلي أنها الحل الوحيد لإنقاذ المؤسسة أو بالتفليس إذا توفرت شروطه أو بإيقاف إجراءات التسوية القضائية إذا لم تعد المؤسسة متوقفة عن الدفع.

الفصل 438:

يتولى المتصرف القضائي ترسيم جميع الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية بالسجل التجاري وينشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدورهما على نفقة المدين ويحيل نسخة منها إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

القسم الثاني

في فترة المراقبة

الفصل 439:

يفتح رئيس المحكمة في قرار انطلاق إجراءات التسوية القضائية فترة مراقبة لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بقرار معلل بناء على ما تقتضيه وضعية كل مؤسسة ويعين قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف، ومتصرفا قضائيا.

وعلى رئيس المحكمة أن يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية بناء على المعطيات المضمنة بتقرير المتصرف القضائي المنصوص عليه بالفصل 442 من هذه المجلة. وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع المطلب.

وفي صورة افتتاح إجراءات التسوية القضائية دون تقديم مطلب في ذلك، يعتمد تاريخ الإذن بفتح إجراءات التسوية القضائية كتاريخ للتوقف عن الدفع.

يدرج مضمون القرار القاضي بفتح فترة مراقبة بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.

الفصل 440 :

لا يجوز أن يعين متصرفا قضائيا قرين المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان أجيرا لديه خلال السنوات الخمس السابقة لافتتاح إجراءات التسوية أو أحد دائنيه أو مراقب حساباته.

كما لا يجوز أن يعين المتصرف القضائي من بين الأشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكل شريك.

الفصل 441:

يرفع كل تشك من أي عمل من أعمال المتصرف القضائي إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقيه.

ويمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من وكيل الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض المتصرف القضائي.

وإذا لم يبت القاضي المراقب في الشكاوى المقدمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبت فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقيها.

وإذا تحتم تعويض المتصرف القضائي فإن القاضي المراقب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييره بعد سماعه.

يجب على المتصرف القضائي الذي يعفى من مهامه أن يقدم إلى المتصرف القضائي الجديد حساباته بمحضر القاضي المراقب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائه من مهامه وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 442:

يجب على المتصرف القضائي شخصا جرد مكاسب المؤسسة بحضور صاحبها أو مسيرها أو بعد استدعائه قانونا وذلك بمجرد صدور قرار افتتاح التسوية القضائية ويمكنه أن يستعين بمن شاء من ذوي الاختصاص في جرد المكاسب وتقويمها ويودع نسخة من قائمة الجرد بكتابة المحكمة.

وعلى المتصرف القضائي أن يقدم إلى رئيس المحكمة تقريرا أوليا بعد مضي شهرين عن تعيينه يبين فيه حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة.

الفصل 443:

يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف أو في البعض منها حسب ما يحدده رئيس المحكمة الذي يمكنه بصفة استثنائية وبموجب قرار معلل تكليفه بإدارة المؤسسة كليا أو جزئيا بمساعدة المدين أو دونها. وإذا اقتضت مهمة المتصرف على المراقبة فلرئيس المحكمة أن يحدد العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع المدين. وفي صورة وجود خلاف حول التسيير أو الإمضاء، يرفع الأمر إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.

وتدرج القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف القضائي أو بوجوب إمضائه مع المدين بالسجل التجاري وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ولا يجوز للمدين خلال فترة المراقبة أن يؤدي الديون السابقة لافتتاح إجراءات التسوية القضائية، ولا أن يفوت في الأصول الثابتة أو يرهنها إلا بإذن من رئيس المحكمة.

ويجوز لرئيس المحكمة أن يحجر على المدين التفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منه.

ويسهر المتصرف القضائي على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري ورسوم الملكية وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا بشرط رفع دعوى الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.

الفصل 444:

يتصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وبأي جهة أخرى لطلب المعلومات عن المدين وإمكانات إنقاذ المؤسسة.

ويتولى المتصرف القضائي حصر قائمة الدائنين تحت إشراف القاضي المراقب.

ويمكن للدائنين أن يتجمعوا في أصناف مختلفة بحسب مصالحهم. ولكل صنف من الدائنين تعيين ممثل عنهم يرفع ملاحظاتهم إلى القاضي المراقب.

ويرفع القاضي المراقب إلى المحكمة تقريرا في جميع المنازعات التي قد تنشأ أثناء التسوية القضائية وجميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها.

الفصل 445:

على الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وستين يوما بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج التراب التونسي. ولا يقبل ترسيم دين بعد ذلك الأجل إلا بإذن من حجرة الشورى. وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة.

غير أنه يمكن ترسيم الديون الجبائية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج أجل السنة المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة. على أنه يجب أن يتم ترسيمها في كل الحالات في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ ضبط مقدار الدين.

ولمعاهد المؤسسة في إطار عقد حساب جار أن يصرح للمحكمة المتعده بالتسوية بفاضل الحساب الوقتي الذي أنتجه الحساب في تاريخ فتح فترة المراقبة خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويترتب عن عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة حرمان الدائن من المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج الإنقاذ.

وتصادق المحكمة على تقييد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها و تقرر قفل جدول الديون. وإذا ظهر نزاع في أصل الدين أو في مقداره وكانت هناك مؤيدات ترجح ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع. وإن كان الدين غير مدعم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدائن في المطالبة دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.

الفصل 446:

يجب الحكم ببطالان الأعمال الآتي ذكرها التي يتممها المدين بداية من التاريخ الذي عينه رئيس المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي:

أولا: التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.

ثانيا: كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.

ثالثا: كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.

رابعا: توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه.

ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حل أجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.

ويجب القيام بالدعاوى المذكورة خلال العامين المواليين لحكم التسوية وإلا سقطت بمضي الزمن.

الفصل 447:

يمكن القيام بدعوى الرد في حال إبطال الأعمال المشار إليها بالفصل المتقدم. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند للأمر، فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.

الفصل 448:

يتولى رئيس المحكمة أو القاضي المراقب أو المحكمة تحرير تقرير يرفعه فورا إلى وكيل الجمهورية كلما تبين له من وثائق الملف وجود اختلاسات أو غيرها من الأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير المؤسسة على معنى التشريع الجاري به العمل.

ويمكن للنيابة العمومية أن تطلب من القاضي الاستعجالي وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لمن يشتهب في مسؤوليته عن تلك الأفعال قيد الائتمان.

بقطع النظر عن كل شرط مخالف، يستمرّ العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم. ويمكن للمحكمة إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة ولم يكن في قطعها ضرر فادح للمعاقد. وتبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها.

وعلى المتصرف القضائي أن يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها، خلال خمسة عشر يوما السابقة لتاريخ إنهاؤها، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 452:

يتولى المتصرف القضائي دراسة برنامج الإنقاذ المقدم من المدين وتعديله عند الاقتضاء، ويتضمن برنامج الإنقاذ وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائد المترتبة عليها أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأس مالها والمحافظة على مواطن الشغل فيها.

ويستشير المتصرف القضائي ممثلي الدائنين ويأخذ وجوبا برأي الدائنين حول الطرح من أصل ديونهم كما له أن يطلب رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود الشغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر ثلاثين يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على القاضي المراقب.

يعرض المتصرف القضائي برنامج الإنقاذ المقدم من المدين أو المعدل على القاضي المراقب وجوبا فور الانتهاء من إبداء رأيه بشأنه دون تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفصل 439 من هذه المجلة. ويحرر القاضي المراقب تقريرا يبين فيه جدوى البرنامج يرفعه إلى المحكمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وله أن يقترح عرض المؤسسة على التفليس إن توفرت شروطه.

الفصل 453:

تبت المحكمة بمحضر النيابة العمومية وبحجرة الشورى في برنامج الإنقاذ بعد سماع المدين وممثلي الدائنين والكفلاء والضامين والمدينين المتضامنين.

وتعتمد المحكمة برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير، وتحدد مدة البرنامج، وتعين مراقبا أو مراقبين لتنفيذه سواء كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين أو غيرهما. ولمراقب التنفيذ أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه.

يتعطل خلال فترة المراقبة ولمدة لا تتجاوز في جميع الحالات الإثني عشر شهرا كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين كما يتوقف خلال نفس الفترة سريان جميع الفوائد وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط.

ويرفع تعليق إجراءات التنفيذ و آجال السقوط أليا بانتهاء فترة المراقبة وفي جميع الحالات في الأجل الأقصى المبين أعلاه. ويمكن لرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن.

ولا تعلق إجراءات التنفيذ ولا يتوقف سريان جميع الفوائد وغرامات التأخير ولا تعلق آجال السقوط في صورة تقديم مطلب التسوية من قبل أحد الدائنين وتخلف المدين عن تقديم كافة الوثائق المطلوبة دون سبب جدي، ويصرح رئيس المحكمة بذلك في قرار فتح فترة المراقبة. فإن قدمها يعاين رئيس المحكمة تحقق الشرط ويصرح فورا بتعليق إجراءات التنفيذ وتوقيف سريان جميع الفوائد وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط.

ولا يجري تنفيذ حكم متعلق بمستحققات عامل إلا بإذن من رئيس المحكمة بشرط أن لا يكون من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة. ويستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز من مستحققات العملة.

ولا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين حلول بقية الأقساط خلال فترة المراقبة وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.

ويترتب عن فتح فترة المراقبة تعليق إجراءات العقل المضروبة على أموال المؤسسة في الطور الذي بلغته. وتودع المحكمة المتعهدة بالعقلة الملف بكتابتها. ويرفع التعليق أليا في صورة الحكم برفض طلب التسوية. وفي صورة الحكم بمواصلة النشاط أو بإحالة المؤسسة أو بكرائها أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة، ترفع العقل أليا.

ولا يشمل التعليق المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل الديون التي يحل أجل الوفاء بها خلال فترة المراقبة ولو كانت نشأتها سابقة عن فتح فترة المراقبة.

الفصل 450:

تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاطها ولمعينات كراء العقارات والمنقولات التي تكون موضوع إيجار مالي وضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة والتي تم تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاعها والتي حل أجل الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة وتستخلص قبل الديون السابقة الأخرى ولو كانت ممتازة.

ويحدد رئيس المحكمة الأجل التي يجب خلالها على مراقب التنفيذ أن يقدم إليه تقاريره المتعلقة بسير مراحل البرنامج، على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر.

وعلى مراقب التنفيذ أن يرفع إلى رئيس المحكمة تقريراً خاصاً كلما استوجب الأمر ذلك. وعليه أن ينهي نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

ويعتبر إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ واقعاً لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف. ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.

الفصل 454:

إذا انعدمت إمكانيات الإنقاذ، تقضي المحكمة بتفليس المدين وتعلم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

القسم الثالث

في مواصلة المؤسسة لنشاطها

الفصل 455:

تقضي المحكمة بمواصلة المؤسسة لنشاطها استناداً إلى تقرير المتصرف القضائي عندما تكون هناك إمكانيات جدية لمواصلة النشاط مع الاحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل وخلص الديون ويمكن أن تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات أو النشاطات الفرعية للمؤسسة.

وإذا تعلقت الإحالة بفرع أو مجموعة فروع من نشاط المؤسسة أو بممتلكات عقارية، تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الرابع من هذا الباب.

ولا يجوز للمدين أن يفوت في الأصول الثابتة المسجلة في موازنة المؤسسة أو أن يرهنها خلال الفترة التي يستغرقها تنفيذ برنامج مواصلة النشاط إلا بإذن من المحكمة.

ويجوز للمحكمة أن تحجر على المدين التفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منها.

ويسهر مراقب التنفيذ على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري ورسوم الملكية وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم خلافاً للمنع باطلاً بشرط رفع دعوى الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.

ويترتب عن الحكم بمواصلة النشاط استرجاع المؤسسة لحقها في المشاركة في الصفقات العمومية بقطع النظر عن كل تنصيص مخالف.

الفصل 456:

لا تقضي المحكمة بالمصادقة على برنامج مواصلة النشاط إلا إذا وافق عليه الدائنون الذين تمثل ديونهم نصف إجمالي الديون على الأقل وبعد التحقق من أن البرنامج المذكور يراعي مصلحة جميع الدائنين.

وينطبق برنامج مواصلة النشاط المصادق عليه على كافة الدائنين.

ولا يمكن لبرنامج مواصلة النشاط أن يتضمن الحط من أصل الدين إلا برضاء الدائن. كما لا يمكنه أن يتضمن جدولة الديون إلا في حدود مدة لا تتجاوز السبع سنوات ما لم يوافق الدائن أو الدائنون على خلاف ذلك.

ولبرنامج مواصلة النشاط أن يجعل في آجال الوفاء تفاوتاً بحسب أوضاع الدائنين وقدرة المؤسسة على الوفاء.

ولا ينطبق تأجيل دفع الديون على المبالغ المشار إليها بالفصلين 541 و 571 من هذه المجلة وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء الفقرة الرابعة.

ويمكن أن تستثنى من التأجيل الديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من جملة الديون والتي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون. وتكون الأولوية للدين الأقل مبلغاً. ولا ينطبق ذلك الاستثناء على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون أو التي كانت موضوع حلول أو دفعت من الغير.

الفصل 457:

إذا تضمن البرنامج إدخال تغيير على العقد التأسيسي للمؤسسة فإن المحكمة تعطي وكالة لمراقب التنفيذ وتحدد له أجلاً للقيام بالإجراءات اللازمة لإتمام ذلك التغيير. وإذا تضمن البرنامج الترفيع في رأس مال الشركة، يتولى مراقب التنفيذ إتمام الموجبات.

ويجب على المكتتبين في الترفيع في رأس المال دفع كامل ما التزموا به حالاً.

ويمكن للدائنين المرسمة ديونهم بالجدول دون نزاع، الاكتتاب بكل أو بعض من الديون الحالية، فإذا كان الدين غير حال فلا يستفيدون من هذا الإجراء إلا إذا تنازلوا عن جزء من دينهم تحددته المحكمة، لا يقل عن مبلغ الفوائد المعتمدة بين الطرفين عن الجزء الذي لم يحل أجله.

ولا يتوقف تحويل الدائنين لكامل ديونهم أو بعضها إلى مساهمة في رأسمال المؤسسة المدينة على موافقة المساهمين أو الشركاء فيها.

الفصل 458:

إذا لم يوف المدين بالتزاماته فللدائن الحق في إجباره على الوفاء بالطرق القانونية الأخرى باستثناء التفويت في الأشياء التي حجرت المحكمة التفويت فيها مؤقتاً وليس له القيام بفسخ العقد سند الدين. ويمكن في هذه الحالة القيام بطلب إبطال برنامج الإنقاذ من وكيل الجمهورية أو مراقب التنفيذ أو من دائن أو دائنين بلغ دينه أو دينهم خمسة عشر بالمائة من جملة الديون.

وتزول نتائج التنازل ولو الجزئي عن جزء من الدين أو عن أحد الضمانات قانونا إذا تم إبطال البرنامج.

وتقضي المحكمة بإحالة المؤسسة للغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول بالقسم الرابع من هذا الباب إذا تبين إمكانية إنقاذها أو بالتفليس إذا توفرت شروطه.

الفصل 459:

إذا ظهر أن الظرف الاقتصادي العام قد شهد تغييرا هاما أثر تأثيرا جوهريا على قدرة المؤسسة على تنفيذ برنامج الإنقاذ يمكن للمحكمة بناء على طلب المدين أو النيابة العمومية أو الدائن أو الدائنين الذين تمثل ديونهم خمسة عشر بالمائة من مجمل الديون أن تعدل برنامج الإنقاذ بعد موافقة الدائن أو الدائنين الذين تمثل ديونهم خمسين بالمائة على الأقل من مجمل الديون.

القسم الرابع

في إحالة المؤسسة أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة

الفصل 460:

إذا تبين للمحكمة أن إحالة المؤسسة أو كراءها أو كراءها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة حل ممكن، فإنها تأذن بمواصلة النشاط وتحدد الأجل التي يتعين خلالها تقديم عروض في ذلك إلى المتصرف القضائي.

ويحرر كراس الشروط من قبل المتصرف القضائي تحت إشراف القاضي المراقب. وتحدد به الشروط التي اشترطت المحكمة تقديمها من أصحاب العروض لضمان جدية عروضهم.

ويوضع كراس الشروط على ذمة الراغبين في تقديم العروض، وتحدد به مصاريف الحصول على نسخة منه.

ويتولى المتصرف القضائي إشهار الإذن بافتتاح الأجل لتلقي العروض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداها صادرة باللغة العربية وبكل وسيلة أخرى تأذن بها المحكمة وذلك خلال العشرين يوما الموالية لاتخاذها.

ويتم تقديم العروض في ضوء كراس الشروط خلال الأجل الذي تحدده المحكمة.

الفرع الأول

في إحالة المؤسسة

الفصل 461:

يمكن أن تقرر المحكمة بمقتضى حكم تحضيري إحالة المؤسسة إلى الغير إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الأحكام المتقدمة وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها وللاحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو ببعضها وخلص ديونها.

وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناء على طلب مقدمي العروض.

وإذا تعلق الأمر بإحالة مؤسسة تستغل أرضا فلاحية دولية أو أي مؤسسة أخرى يستوجب ممارستها لنشاطها الحصول على تراخيص إدارية يجب احترام التشريع والتراتب الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتراخيص الإدارية المستوجبة.

الفصل 462:

على صاحب العرض أن يبين بالعرض الصادر عنه الثمن المعروض للشراء خاليا من الأداءات والمعاليم. كما عليه أن يبين طرق التمويل المعتمدة والضمانات المقدمة وعدد مواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها وبرنامجها في ما يتعلق بتطوير نشاط المؤسسة والاستثمارات.

ولا يمكن لمسير المؤسسة موضوع الإحالة وقرينه وأصوله وفروعه وأقاربه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره تقديم عرض لشراء المؤسسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وتنطبق أحكام الفصول من 566 إلى 570 من مجلة الالتزامات والعقود على المصالح الواقعة تعيينه في إجراءات التسوية الرضائية وعلى المتصرف القضائي ومراقب التنفيذ الواقع تعيينهما في إجراءات التسوية القضائية للمؤسسة.

الفصل 463:

يقدم المتصرف القضائي العروض الواردة عليه إلى المحكمة في آجالها مع كل العناصر التي تساعد على تقدير جدية العرض. وتقضي المحكمة بحضور النيابة العمومية بقبول العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون وذلك خلال عشرين يوما من انتهاء أجل تقديم العروض.

ويمكن للمحكمة دعوة أصحاب العروض إلى تحسين عروضهم.

ويتولى مراقب التنفيذ إعلام صاحب العرض المختار بحكم المحكمة وإتمام إجراءات الإحالة في أسرع وقت وفي كل الحالات خلال شهر من تاريخ اختيار العرض.

وعلى المحال إليه أن يدفع ثمن الإحالة في الأجل المنصوص عليه في كراس الشروط وإلا عد ناكلا. ويترتب عن النكول القيام من جديد بإجراءات طلب العروض واختيار عرض جديد ما لم تقرر المحكمة اختيار المحال إليه من ضمن مقدمي العروض السابقين.

ويتحمل الناكل غرم الضرر الناجم عن نكوله. كما لا يمكن استرجاع المبالغ التي سبقها أو أمنها في أي طور. ويوظف غرم الضرر والمبالغ المذكورة لخلاص الدائنين بحسب مراتبهم.

وليس للمحال إليه طلب فسخ الإحالة لوجود عيوب خفية أو إبطالها لعيوب في الرضا.

وتبين بكراس الشروط أيضا الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة المحلات الراجعة للمؤسسة ومعاينتها. كما تبين به مواعيد دفع معينات الكراء، على أن لا يتجاوز الحيز الزمني بينها ثلاثة أشهر في كل الحالات.

وتأذن المحكمة للمتصرف القضائي بالقيام بالإشهارات اللازمة قصد تلقي العروض وتحدد في الإذن المعين الافتتاحي للكراء بناء على تقرير خبير مختص وعلى مدة الكراء.

ويقدم المتصرف القضائي للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها. وتختار المحكمة العرض الذي يضمن استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون والمحافظة على عناصر الأصل التجاري. كما تراعي الالتزامات المحمولة على المؤسسة بموجب العقود الجارية وتحدد في حكمها معين الكراء الصافي خاليا من الأداءات والمعاليم.

ويتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الكراء أو الوكالة الحرة ويخضع عقد الكراء أو الوكالة الحرة إلى أحكام هذه المجلة والقواعد العامة.

ويتحمل المكتري الأعباء والمعاليم والأداءات والضرائب المرتبطة باستغلال المؤسسة.

الفصل 468:

إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة، فإن مدة الكراء لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال سبعة أعوام.

الفصل 469:

إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها للغير كراء مشفوعا بإحالتها له، فإن مدة الكراء لا تتجاوز في جميع الأحوال العامين. وتنتقل ملكية المؤسسة إلى المكتري بمجرد انتهاء فترة الكراء والوفاء بالالتزامات المحمولة عليه.

وإذا نكل المكتري عن إتمام شراء المؤسسة خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء وفق الشروط المحددة بهذا الباب تقرّر المحكمة من جديد إحالتها إلى الغير أو كراءها أو إعطاءها في إطار وكالة حرة أو تفليسها وفقا للقواعد المقررة بهذه المجلة. ويتحمل الناكل الفارق في القيمة والمصاريف التي ترتبت عن نكوله وليس له طلب ما عسى أن يزداد في القيمة. ويمكن علاوة على ذلك القيام عليه من قبل المدين أو أحد الدائنين أو بعضهم لطلب التعويض عما تجاوز ذلك من ضرر.

الفصل 470:

يمكن لصاحب المؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في آجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية أن يطلب فسخ عقد كراء المؤسسة بشرط إثبات إخلال المستغل لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط وبالتشريع الجاري به العمل.

خلافا لمقتضيات الفصل 292 من مجلة الحقوق العينية، تطهر المؤسسة عند بيعها من جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتنتقل ملكيتها إلى المحال له بمجرد وفائه بجميع التزاماته ودفعه كامل الثمن ويحجز محصول البيع لفائدة الدائنين.

وبالنسبة للعقود الجارية التي أذنت المحكمة بمواصلة العمل بها وفق أحكام الفصل 461 من هذه المجلة يحل المحال إليه محل المتعاقد المحال عنه في ما له من حقوق والتزامات اكتسبت أو حل أجلها منذ تاريخ الإحالة.

الفصل 465:

تعتبر إحالة المؤسسة إعادة تهيئة على معنى الفصل الخامس من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وتخول الانتفاع بامتيازات المجلة المذكورة مهما كان نشاط المؤسسة وذلك بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفرع الثاني

في كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة

الفصل 466:

يمكن أن تقرر المحكمة بمقتضى حكم تحضيري كراء المؤسسة أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الأحكام المتقدمة وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها وللاحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو بعضها وخلاص ديونها.

وتقضي المحكمة بكراء المؤسسة أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالة أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة لمن يقدم أفضل عرض ووفق أحكام الفصل 460 من هذه المجلة.

الفصل 467:

تحدد المحكمة أجلا لتحرير كراس شروط من قبل المتصرف القضائي. ويجب أن تضمّن به شروط الكراء أو الوكالة الحرة وعلى وجه الخصوص التعهدات المحمولة على صاحب العرض، وخاصة منها ما يتعلق بمواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها والتي يترتب عن الإخلال بها فسخ العقد، وجرد جميع عناصر الأصل التجاري والمعدات الموجودة بالمحل والآلات التي تستعمل في استغلاله والعقود الجارية التي تربط المؤسسة بالغير. كما يجب أن يتضمن تعهد المكتري صراحة وكتابة بعدم التفريط في العناصر المادية للمؤسسة المكراة وبعدم تبديد العناصر المعنوية للأصل التجاري أو تحويلها لفائدته الشخصية أو الإفراط في استعمالها.

العنوان الثاني

في التفليس

الباب الأول

في الحكم بالتفليس

الفصل 475:

تقضي المحكمة بتفليس التاجر أو الأشخاص المنصوص عليهم بأحكام الفصل 416 من هذه المجلة إذا اتضح أنهم في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها.

ويمكن تفليس الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة المتقدمة الذين انقطعوا عن النشاط أو أدركتهم الوفاة وذلك خلال العام الذي يلي تاريخ انقطاعهم عن النشاط أو وفاتهم إذا كان توقفهم عن دفع ديونهم متقدما عن هذين الحادتين.

ويمكن الحكم بتفليس الشركة وإن كانت في حالة تصفية.

الفصل 476:

لا يمكن تفليس المؤسسة مباشرة ودون المرور بإجراءات التسوية القضائية إلا:

- في الحالة المنصوص عليها بالفصل 482 من هذه المجلة، أو
- إذا كانت الشركة في حالة تصفية وتوفرت شروط تفليسها، أو

- في حالة توقفها نهائيا عن النشاط لمدة لا تقل عن عام،

أو ثبوت خسارتها لكامل أموالها الذاتية أو تسجيلها لخسائر تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية على امتداد ثلاث سنوات متتالية إلا إذا أثبتت توفر فرص جدية لإنقاذها، أو

- إذا تبين أنها قد توقفت عن نشاطها وليس لها من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية.

الفصل 477:

يمكن أن تتعهد المحكمة بالنظر في التفليس بطلب من المدين أو أحد دائنيه أو النيابة العمومية كما يمكنها أن تتعهد به من تلقاء نفسها في الصور المنصوص عليها بالفصل 476 من هذه المجلة.

الفصل 478:

يقرر التفليس بحكم من المحكمة بعد استدعاء المدين طبق القانون وسماع ممثل النيابة العمومية.

وتقرر المحكمة حمل مصاريف الاستدعاءات والإشهارات القانونية على الطالب وعند الاقتضاء على صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.

الفصل 479:

على كل شخص من الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 475 من هذه المجلة يكون في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها أن يتولى التصريح بذلك لدى كتابة المحكمة ذات النظر خلال الشهر الموالي لتوقفه عن الدفع.

وفي صورة الحكم بالفسخ تنظر المحكمة في إمكانية إحالة

المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول

بالقسم الرابع من هذا الباب وإن تعذر ذلك تقضي بتفليسها

ويتحمل المكثري كل المصاريف التي تستوجبها الإجراءات

الجديدة كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بغرم ما لحقه من ضرر

من جراء الفسخ.

ويحمل المكثري على أنه حوّل عناصر الأصل التجاري لفائدته الشخصية إذا افتتح نشاطا مماثلا لنشاط المؤسسة المكرة أثناء فترة الكراء أو في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ نهاية الكراء بأي وجه كان.

الفصل 471:

لا يترتب عن كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالة أو إعطائها في إطار وكالة حرة تطهيرها من الديون ولا يكون المكثري ملزما تجاه أصحاب الديون السابقة لتاريخ الكراء بأكثر من معينات الكراء. وتعلق خلال أمد الكراء آجال التقادم والسقوط.

الفصل 472:

يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة الحرة تقريرا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إلى رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التسوية يبين نتائج العملية وما إذا تم خلاص كافة الديون.

ويسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكرة أو المعطاة في إطار وكالة حرة ويحرر فيها مراقب التنفيذ جردا تحت رقابة المحكمة.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 473:

يرفع مراقب التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت حكم التسوية عند الانتهاء من تنفيذ برنامج مواصلة النشاط أو إحالة المؤسسة أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة تقريرا يبين فيه نتائج أعمال التنفيذ. وتصرّح المحكمة بختم التسوية مع معاينة ما قد يثبت لديها من إخلال أو خطأ في التنفيذ.

الفصل 474:

لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و35 من مجلة المحاسبة العمومية ويختص وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بناء على رأي مطابق للجنة تضبط تركيبها وطرق عملها بأمر حكومي.

يجب أن يشتمل التصريح الذي يرمي إلى استصدار حكم بالتفليس على إمضاء الشريك أو الشركاء ممن يملكون حق الإمضاء في الشركة إن كان الأمر يتعلق بشركة مفاوضة أو شركة مقارضة وعلى إمضاء وكيل أو وكلاء الشركة إذا كانت ذات مسؤولية محدودة أو إمضاء الرئيس المدير العام أو المدير العام للشركة أو عضو مجلس الإدارة بمقتضى تكليف بقرار من مجلس الإدارة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد إن كانت شركة خفية الاسم.

على جميع الشركاء في شركات المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة كل فيما يخصه أن يقوم بالتصريح المطلوب بمقتضى الفصل 479 من هذه المجلة.

في الحالات المتأكدة كما لو أغلق المدين مخازنه ولاذ بالفرار أو اندثرت المؤسسة أو تبين أن المدين أو المسير تعمد إفراغ ذمتها المالية أو تبديد أصولها يمكن للدائنين أو بعضهم أو النيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة المنعقدة بحجرة الشورى. وتقضي المحكمة في الموضوع على أن تصرح بحكمها بالجلسة العلنية.

ويمكن للمحكمة أن تأذن باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بطلب من النيابة العمومية أو من أحد الدائنين أو من تلقاء نفسها.

يجب على المحكمة إدخال الكفلاء والمدينين المتضامنين في دعاوى التفليس.

في حالة تفليس المدين دون المرور بإجراءات التسوية القضائية أو دون استكمالها، تحدد المحكمة في حكم التفليس تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ حكم التفليس أو إيداع مطلب التسوية القضائية عند الاقتضاء. وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ الحكم أو تاريخ إيداع المطلب حسب الحالة.

على أنه يمكن تقديم تاريخ بداية فترة الريبة بحكم أو عدة أحكام تصدرها المحكمة اعتمادا على تقرير من القاضي المنتدب سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من كل ذي مصلحة من المتداعين وخاصة الدائنين الذين يتولون القيام بطلب ذلك منفردين.

ولا يقبل الطلب المذكور بعد مضي أجل المعين بالفصل 534 من هذه المجلة وبانقضائه فإن التاريخ المعين للتوقف عن دفع الديون يصير غير قابل للمراجعة تجاه الدائنين.

يباشر أمين الفلسفة الإشهار بإدراج مضمون الحكم بالتفليس أو الأحكام بتقديم تاريخ التوقف عن دفع الديون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداها صادرة باللغة العربية وبالسجل التجاري في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويمكن أن تأذن المحكمة بنشر الحكم بإحدى الجرائد التي تصدر بالخارج. كما يضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات وغيرها من السجلات العمومية التي رسمت بها الأموال التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم.

كما يتم إشهار حكم التفليس بالنشرية الرسمية لبورصة الأوراق المالية بالنسبة للشركات المدرجة أوراقها المالية بالبورصة.

يجب على كاتب المحكمة أن يوجه مضامين من الحكم بالتفليس إلى النيابة العمومية وكتابة السجل التجاري وأمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرتة المقر الرئيسي للمدين خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

ويجري إشهار الحكم بالتفليس بالمكان الذي وقع فيه التصريح به وفي مختلف الأماكن التي بها مراكز نشاط المدين.

يترتب قانونا على الحكم بالتفليس من تاريخ صدوره وإلى حين الحكم بختم الفلسفة رفع يد المدين عن إدارة جميع مكاسبه والتصرف فيها بما في ذلك المكاسب التي يكتسبها بأي وجه من الوجوه.

ويباشر أمين الفلسفة جميع ما للمدين من الحقوق والدعاوى المتعلقة بكسبه.

على أنه يجوز للمدين أن يباشر كافة الإجراءات التحفظية لصيانة حقوقه وأن يتدخل في القضايا التي يتابعها الأمين.

لا يشمل رفع اليد الحقوق المتعلقة بشخص المدين دون غيره والحقوق المتعلقة بمصلحة أدبية محضة. غير أنه يمكن قبول تدخل الأمين في الدعاوى التي قد تؤول إلى صدور حكم فيها بأداء مبلغ مالي.

كما لا يشمل رفع اليد ما يلي:

- 1 - المكاسب غير القابلة للعقلة بحكم القانون.
- 2 - المرتبات والأجور التي قد يحصل عليها المدين مقابل نشاطه دون أن يمنع ذلك الأمين من مباشرة الدعاوى المقررة في هذه الحالات. على أن الأرباح التي لا تتحصل لا من المرتبات ولا من الأجور لا تكون قابلة للعقلة إلا في الحد الذي يقرره القاضي المنتدب والملائم للحاجيات المعيشية للمدين ولأسرته.

يعطل حكم التفليس على الدائنين إجراءات التنفيذ الفردية. ولا يشمل التعليق إجراءات التقاضي الرامية إلى إثبات الحق أو الدين. لا ترفع الدعاوى إلا من الأمين ولا يكون القيام بها إلا عليه. على أنه يجوز للمحكمة قبول تداخل المدين في جميع الصور.

الفصل 489:

لا يترتب عن التفليس فسخ كراء العقارات المخصصة لنشاط المدين ويلغى كل شرط مخالف لذلك.

ويعطل مدة ثلاثة أشهر من الحكم بالتفليس كل إجراء تنفيذي يطلبه المكري وخصوصا الرامي إلى إخراج المكري من المكري الذي يكون ضروريا للمحافظة على مكاسب المؤسسة لعدم خلاص معينات الكراء. على أن ذلك لا يحول دون اتخاذ الوسائل التحفظية ولا ينال من الحقوق التي اكتسبها المكري قبل التفليس من استرجاع المحلات المأجورة.

ويجب على المكري أن يقوم بدعواه في أجل المذكور أعلاه للمطالبة بحقوقه المكتسبة.

ويمكن للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب فسخ الكراء أو التماضي عليه مع الوفاء بالواجبات المحمولة على المكري ويجب عليه إعلام المكري ببنية فسخ الكراء أو التماضي عليه في أجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويجب على المكري الذي يريد القيام بطلب فسخ الكراء للأسباب المتولدة عن التفليس أن يرفع دعواه في خلال الخمسة عشر يوما من بلوغ الإعلام المشار إليه بالفقرة المتقدمة ويصدر الحكم بالفسخ إذا اعتبرت المحكمة أن الضمانات المعروضة غير كافية.

الفصل 490:

في صورة فسخ الكراء المنصوص عليها بالفصل المتقدم، تكون لديون المكري المتولدة عن الكراء خلال فترة المراقبة أو منذ الحكم بالتفليس إلى تاريخ إخلاء المحل الأولوية المنصوص عليها بالفصل 450 من هذه المجلة. وتستثنى من ذلك الفترة التي استغرقها تنفيذ برنامج إنقاذ انتهى بالتفليس.

وفي صورة عدم الفسخ لا يمكن للمكري أن يطالب سوى بدفع معينات الكراء الحالة بعد الحكم بالتفليس.

الفصل 491:

إذا حصل بيع ورفعت الأشياء المنقولة من المحل المأجور فإنه يجوز للمكري أن يستعمل حق الأولوية المشار إليه بالفصل المتقدم لاستخلاص الديون المنصوص عليها بالفصل 489 من هذه المجلة وكذلك لاستيفاء ما سيحل من الكراء عن مدة سنة ابتداء من العام الذي صدر خلاله الحكم بالتفليس سواء كان لعقد الكراء تاريخ ثابت أم لا.

الفصل 492:

يوقف حكم التفليس فوائض الديون بالنسبة إلى الدائنين والكفلاء والمتضامنين.

الفصل 493:

يترتب على الحكم بالتفليس سقوط الأجل بالنسبة إلى المدين دون الكفلاء والمتضامنين معه حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم.

الفصل 494:

يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي يتممها المدين بداية من التاريخ الذي عينته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي: أولا : التبرعات والتفويطات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.

ثانيا : كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.

ثالثا : كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.

رابعا : توظيف رهن عقاري وترتيب وثيقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه.

الفصل 495:

يمكن التصريح ببطلان كل أداء آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حل أجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.

الفصل 496:

يمكن القيام بدعوى الرد في حالة إبطال الأعمال المتقدم ذكرها بالفصلين 494 و 495 من هذه المجلة. وإذا كان الأداء واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند للأمر، فلا يمكن القيام بدعوى الرد إلا على أول المستفيدين.

يسقط حق القيام بالدعاوى المنصوص عليها بالفصلين 494 و495 من هذه المجلة بمضي عامين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس.

الباب الثاني

في إجراءات التفليس

القسم الأول

في القائمين على الفلسفة

تعيّن المحكمة في حكمها بالتفليس عضوا من أعضائها قاضيا منتدبا.

يُكلف القاضي المنتدب خصوصا بإنجاز ومراقبة عمليات الفلسفة وإدارتها.

ويرفع للمحكمة تقريراً في جميع النزاعات التي تنشأ عن الفلسفة وجميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها.

يمكن للمحكمة في كل وقت وبقرار معلّل أن تعوض القاضي المنتدب بغيره من أعضائها.

تعيّن المحكمة في حكم التفليس أميناً واحداً أو عدّة أمناء لهم صفة الوكلاء القضائيين على كل من المدين ودائنيه.

ويخضع الأمناء لأحكام الفصل 568 من مجلة الالتزامات والعقود.

ويمكن في كل وقت الزيادة في عدد الأمناء على أن لا يتجاوز الثلاثة.

وتحرر نفقات وأجور الأمناء بقرار من القاضي المنتدب طبق المعايير المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بهم على أن لا تتجاوز أجره أمين الفلسفة في كل الأحوال عشرين بالمائة من مجمل الأموال التي استخلصها. ويتم التخفيض من هذه الأجور بنسبة عشرين بالمائة سنوياً.

لا يجوز أن يعيّن أميناً للفلسفة قرين المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أوصاله لدرجة الرابعة أو من كان أجيراً لديه خلال السنوات الخمس السابقة للحكم بالتفليس أو أحد دائنيه. كما لا يجوز أن يعيّن مراقب حسابات الشركة المفلسة أميناً لفلسفتها.

كما لا يجوز أن يعيّن أمين الفلسفة من بين الأشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة المفلسة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكل شريك.

إذا تعدّد الأمناء فلا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا مجتمعين. على أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لواحد منهم أو أكثر بترخيص خاص في القيام على انفراد ببعض أعمال الإدارة وفي هذه الحالة يكون الأمناء المأذونون مسؤولين دون غيرهم عما باشروه.

تحدد مدة وكالة أمين الفلسفة بسنة واحدة. وفي صورة عدم ختم أعمال الفلسفة قبل انقضاء هذه المدة، يجب على الأمين أن يقدم تقريراً يشرح فيه أسباب عدم ختم الفلسفة كما يقترح أجلاً جديدة لذلك.

ويمكن أن تجدد مدة وكالة الأمين مرة أو مرتين ولنفس المدة بقرار معلّل من المحكمة.

يُرفع كل تشكّك من أي عمل من أعمال الأمناء إلى القاضي المنتدب الذي يبتّ فيه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقيه.

يمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من وكيل الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض أمين الفلسفة.

وإذا لم يبتّ القاضي المنتدب في الشكاوى المقدمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبتّ فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقيها.

وإذا تحتم تعويض الأمناء أو الزيادة في عددهم بواحد أو أكثر فإن القاضي المنتدب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييرهم بعد سماعهم أو تعيينهم.

يجب على الأمناء الذين يعفون من مهامهم أن يقدموا إلى الأمناء الجدد حساباتهم بمحضر القاضي المنتدب في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعفائهم وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

يجب تعيين واحد أو أكثر من المراقبين من بين الدائنين المترشحين لذلك بقرار من القاضي المنتدب. وإذا لم يترشح أحد من الدائنين يعيّن القاضي المنتدب واحداً منهم.

يعين العملة نائبا أو نائبين عنهم إذا تجاوز عددهم العشرة، في ظرف عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليهم بذلك من القاضي المنتدب للفلسفة. وإذا لم يتم التعيين، يقوم به القاضي المنتدب من تلقاء نفسه. ويعد ممثل العملة مراقبا في نفس الوقت. ويتولى ممثل العملة التأكد من جدول الأجور ويرفع ملاحظات العملة إلى القاضي المنتدب.

القسم الثاني

في إدارة أموال المدين

الفصل 508:

تقضي المحكمة في الحكم الصادر بالتفليس بوضع الأختام. ويمكن إجراء هذه التدابير في كل وقت بطلب من الأمين. ويتولى القاضي المنتدب وضع الأختام ويمكن له أن يعهد بوضعها إلى قاضي الناحية الذي بمنطقته المقر الرئيسي للمدين. وإذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن إحصاء مال المدين في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع في الإحصاء حالا.

الفصل 509:

يتولى أمين الفلسفة بحضور القاضي المنتدب وضع الأختام على مخازن المدين ومكاتبه وصناديقه وملفاته ودفائره ووثائقه ومنقولاته وأمتعته.

الفصل 510:

يمكن للقاضي المنتدب بطلب من الأمين أن يعفيه من وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يرخص له في رفعها عنها :
1. المنقولات و الأمتعة الضرورية للمدين أو لعائلته على ضوء القائمة المقدمة له.

2. الأشياء التي يخشى فسادها أو تكون عرضة لنقص محقق في قيمتها.

3. الأشياء الصالحة لممارسة النشاط إذا كان صدر ترخيص بالاستمرار على ممارسته.

ويضبط الأمين في الحال الأشياء المذكورة بهذا الفصل ويقدر قيمتها بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويضع إمضاءه بمحضر الإحصاء.

الفصل 511:

ترفع الأختام عن الدفاتر والوثائق المفيدة ويسلمها القاضي المنتدب أو نائبه إلى الأمين بعد أن يبين في المحضر باختصار الحالة التي كانت عليها.

إن الأوراق التجارية التي تحتوي على ديون المدين المؤجلة لأجل قريب الحلول أو التي تحتاج إلى قبول أو التي تستوجب أعمالا تحفظية يستخرجها القاضي المنتدب أو نائبه من بين الأشياء المختومة ويسلمها للأمين لاستيفاء مبالغها بعد ذكر أوصافها.

وتسلم للأمين الرسائل الموجهة للمدين فيفتحها ويمكن للمدين إذا كان حاضرا أن يقف على فتحها.

الفصل 512:

تباع الأشياء المعرضة للفساد أو لنقص محقق في قيمتها أو التي تستلزم نفقات مشقة لحفظها وذلك بسعي من الأمين بعد الترخيص له من القاضي المنتدب.

ولا تأذن المحكمة بالاستمرار على مواصلة نشاط المدين إذا طلب الأمين منها ذلك إلا اعتمادا على تقرير من القاضي المنتدب وفيما إذا استوجبت بحكم الضرورة المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتמיד مرة أولى وبصفة استثنائية مرة ثانية لنفس المدة.

الفصل 513:

يمكن للمدين أن يأخذ له ولعائلته من أموال الفلسفة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب باقتراح من أمين الفلسفة.

الفصل 514:

يستدعي أمين الفلسفة لديه المدين لختم الدفاتر وتوقيف حساباتها بحضوره إذا لم يتم ذلك من قبل. وإذا تخلف المدين عن الحضور بعد استدعائه يرسل إليه إنذار بالحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر.

ويمكن أن ينيب عنه وكيلًا حاملا لتوكيل كتابي غير خاضع لموجبات أخرى إذا أثبت أسبابا لتخلفه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالاعتبار.

ولا يحول عدم حضور المدين لدى أمين الفلسفة دون إتمام الإجراءات.

الفصل 515:

إذا لم يقدم المدين الموازنة متى كان ملزما بمسك محاسبة فعلى الأمين أن يحررها في الحال مستعينا بدفاتر المدين وأوراقه والمعلومات التي أمكن له الحصول عليها ثم يودع الموازنة بكتابة المحكمة.

كما يتعين على أمين الفلسفة إيداع الموازنات المذكورة والتصاريح الجبائية التي حل أجلها لدى مصالح الجباية المختصة.

الفصل 516:

يمكن للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المدين وأعوانه وكل شخص آخر فيما يخص تحرير الموازنة أو الأسباب والظروف التي أحاطت بالفلسفة وبوجه عام يمكن له الحصول بجميع الوسائل على الإرشادات التي يرى فائدة في جمعها.

الفصل 517:

إذا صدر حكم بتفليس المدين بعد وفاته أو توفي بعد تفليسه فيمكن لورثته أن يحضروا أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقامه

في تحرير الموازنة وفي جميع العمليات الأخرى للفلسفة.

الفصل 518:

يطلب الأمين رفع الأختام ويشعر في إحصاء مكاسب المدين بحضوره أو بعد استدعائه وجوبا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال ثلاثة أيام من وضع الأختام أو تاريخ صدور الحكم بالتفليس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.

الفصل 519:

يحرر الأمين قائمة الإحصاء في نسختين بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويمضي كلاهما على تلك القائمة وتودع إحدى هاتين النسختين بكتابة المحكمة وتبقى الأخرى تحت يد الأمين.

ويمكن للأمين أن يستعين بمن شاء في تحرير قائمة الإحصاء وفي تقويم الأشياء.

ويقع الوقوف على الأشياء التي تكون أعفيت من وضع الأختام أو استخرجت من الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة إحصاء وقدرت قيمتها.

الفصل 520:

إذا توفي المدين قبل تحرير قائمة الإحصاء فإنه يشترط حالا على النحو المقرر بالفصل السابق في تحريرها بحضور الورثة أو بعد استدعائهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 521:

يجب على الأمين خلال خمسة عشر يوما من مباشرته لمهمته أن يسلم للقاضي المنتدب تقريرا مختصرا عن الحالة الظاهرة للفلسفة وأسبابها وظروفها الأصلية وما تنم عنه من الميزات الخاصة. ويكون التقرير مصحوبا بالوثائق والمؤيدات التي تبين ذلك.

وعلى القاضي المنتدب أن يحيل في الحال ذلك التقرير مع ملحوظاته إلى النيابة العمومية وإذا لم يسلم إليه التقرير في الأجل المعين، فعليه إعلام النيابة العمومية بذلك.

الفصل 522:

يمكن لأعضاء النيابة العمومية أن يتوجهوا إلى مقر المدين للوقوف على تحرير قائمة الإحصاء ولهم في كل وقت أن يطلبوا الاطلاع على الحجج والدفاتر أو الوثائق الخاصة بالفلسفة.

الفصل 523:

بعد الانتهاء من الإحصاء تسلم بضائع المدين ونقوده ورسومه ودفاتره وأوراقه وأثاثه وأمتعته إلى الأمين الذي يشهد على التعهد بها في ذيل قائمة الإحصاء.

الفصل 524:

يجب على الأمين وبعد موافقة القاضي المنتدب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحفظ أموال المدين.

كما يجب عليه أن يطلب ترسيم التوثقات على أملاك مديني المدين إذا لم يسبق لهذا الأخير أن طلب ذلك ويضم إلى مطلب الترسيم شهادة تثبت تعيينه.

الفصل 525:

يستمر الأمين تحت مراقبة القاضي المنتدب في مباشرة استيفاء الديون التي للمدين ويتعهد بمواصلة نشاطه متى صدر له الإذن في ذلك من المحكمة.

الفصل 526:

يمكن للأمين في كل وقت بعد الترخيص له من القاضي المنتدب أن يسترجع المنقول المرهون لضمه لمال المدين في مقابل الوفاء بالدين.

الفصل 527:

إذا لم يسترجع الأمين المرهون، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للدائن ببيعه حسب الإجراءات القانونية فإن أهمل القيام بما وجب عليه، يمكن للأمين بعد إذن القاضي المنتدب والتنبية على الدائن وسماع أقواله أن يباشر عملية البيع.

على أن القرار الذي يتخذه القاضي المنتدب في الإذن بالبيع يجب أن يعلم به الدائن المرتهن.

إذا باع الدائن المرهون بثمن يزيد على دينه فإن الزائد يتسلمه الأمين.

وإذا كان ثمن البيع أقل من الدين، فالدائن المرتهن يدخل في المحاصة بالباقي مع الدائنين كدائن عادي.

الفصل 528:

تودع حالا بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية الأموال المتحصلة من البيوعات والاستخلاصات بعد طرح المبالغ التي يضبطها القاضي المنتدب بعنوان النفقات والمصاريف.

ويتم الإدلاء للقاضي المنتدب بما يفيد الإيداع المذكور خلال الثمانية أيام من تاريخ قبض تلك المبالغ.

إذا تأخر الأمين عن الإيداع فإنه يتحمل فوائض على المبالغ غير المودعة بمقدار اثنتي عشرة بالمائة عن السنة الواحدة.

لا يمكن سحب الأموال التي يودعها الأمين أو التي يؤمنها الغير لحساب الفلسفة إلا بموجب إذن من القاضي المنتدب.

ولا يمكن إجراء اعتراض بأي وجه على الأموال التي يودعها الأمين بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

إذا تم الاعتراض على الأموال التي أمنها الغير فعلى الأمين أن يطلب رفع اليد عنها.

ويمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لصندوق الودائع والأمانات بأن يتم الدفع مباشرة للدائنين وفق جدول محاصة يحرره الأمين.

وإذا استراب الأمين الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية في خلال خمسة عشر يوما.

ويعرض الأمين مقترحاته على القاضي المنتدب الذي يتخذ قرارا معللا بشأن كل دين من الديون كما يقدم له مع مقترحاته جدول الديون الممتازة.

بعد موافقة القاضي المنتدب، يمكن لأمين الفلسة ألا يختبر الديون إذا لم يكن للمؤسسة أموال، وإذا كانت أموالها زهيدة، فيمكنه أن يقصر الاختبار على الديون الموثقة.

وتستثنى الرقاع التي تصدرها الشركات التجارية على مقتضى القانون من إجراءات اختبار الديون.

الفصل 533:

يسلم الأمين لكتابة المحكمة جدول الديون التي اختبرها مع الإشارة إلى مقترحاته وقرار القاضي المنتدب بخصوص كل واحد منها وذلك بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من صدور الحكم بالتفليس.

ويمكن تجاوز الأجل المعين بالفقرة الأولى بقرار من القاضي المنتدب في حالات استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ويعلم الكاتب حالا الدائنين بإيداع الجدول المذكور بواسطة النشر على الجرائد وعلاوة على ذلك يوجه إليهم مكتوبا يبين فيه لكل واحد منهم المبلغ الذي قيد به دينه في الجدول.

كما يوجه الكاتب للدائنين ذوي الديون المتنازع فيها مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 534:

كل دائن اختبر دينه أو أدرج بالدفاتر يجوز له في العشرة أيام من تاريخ النشر المشار إليه بالفصل السابق أن يبدي لكتابة المحكمة ما له من وجوه الاعتراض سواء بنفسه أو بواسطة وكيل يضمناها بجدول الديون.

وللمدين الحق في ذلك أيضا.

وبانقضاء الأجل المذكور يقرر القاضي المنتدب نهائيا قفل جدول الديون.

ويضمن الأمين بالجدول تنفيذا لهذا القرار الديون المطلوب تحصيلها غير المتنازع فيها كما يشير إلى قبول الدائن في المحاصة ومبلغ دينه المعتمد.

ويحرر محضر في أقوال الدائنين وملحوظاتهم.

الفصل 535:

إن الديون المتنازع فيها تحال بسعي من الكاتب على أقرب جلسة للمحكمة للفصل فيها بالاستناد إلى تقرير القاضي المنتدب.

يمكن للأمين بإذن من القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بتبليغه، المصالحة في جميع النزاعات التي تهم حقوق الدائنين حتى فيما يخص منها الحقوق العينية العقارية.

ويخضع الصلح إلى مصادقة المحكمة التي تستدعي المدين لحضور إمضائه. وله أن يعارض في إمضائه إذا كان موضوعه يتعلق بحقوق عينية عقارية.

إن الأعمال التي تقتضي العدول أو التنازل أو الامتثال للأحكام خاضعة للقواعد المبينة سابقا في حالتي ما يتعلق بالترخيص فيها أو إمضائها.

القسم الثالث

في تحرير الديون

الفصل 530:

يسلم الدائنون إلى الأمين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس حججهم مع جدول مبين به الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويكون هذا الجدول مشهودا بصحته من قبل أمين الفلسة وبمطابقته للواقع ويمضي به أو يمضي به وكيله الذي يضم إليه رسم التوكيل.

ويسلم الأمين توصيلا في الإدلاء له بالحجج المقدمة.

ويمكن توجيه الحجج المذكورة للأمين بواسطة عدل منفذ.

الفصل 531:

إن الدائنين الذين لم يدلوا بحجج دينهم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إظهار الحكم بالتفليس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينبه عليهم في نهاية هذا الأجل بوسيلة النشر على الجرائد وبمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ من الأمين ويكون من واجبه تسليم حججهم مع الجدول البياني في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام.

ويزاد على هذا الأجل ستون يوما بالنسبة للدائنين القاطنين خارج التراب التونسي وبالنسبة للديون الجبائية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويستثنى من أحكام الفقرتين المتقدمتين الدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.

الفصل 532:

يجري الأمين اختبار الديون بمساعدة مراقبي الفلسة إن كان سبق تعيينهم وبحضور المدين أو بعد استدعائه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويقع إعلام الخصوم بتاريخ هذه الجلسة بواسطة الكاتب قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 536:

يمكن للمحكمة أن تحكم بقبول الدائن مؤقتاً في المداولات إلى حد المبلغ الذي تعينه بنفس الحكم .

وخلال الثلاثة أيام يعلم الكاتب من يهمهم الأمر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالحكم الذي اتخذته المحكمة في حقهم.

والمنازعة في جدول الديون لا تعطل أعمال التصفية.

الفصل 537:

يقبل في مداولات الفلسفة كدائن عادي كل دائن لا يتناول النزاع إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري وذلك إلى حين البت في النزاع.

الفصل 538:

في صورة عدم الإدلاء بحجج الديون في الأجل المقررة فإن الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور من المعروفين أو غير المعروفين لا يشاركون في توزيع المال الذي سيقع على أن يبقى لهم الحق في الاعتراض على هذا التوزيع إلى حد الانتهاء منه بإجراء عقلة توقيفية وتبقى مصاريف الاعتراض محمولة عليهم.

ولا يعطّل اعتراضهم تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فإنه يكون شاملاً لهم بقدر المبلغ الذي تعينه المحكمة مؤقتاً والذي يحتفظ به إلى الفصل في اعتراضهم.

إذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يمكن لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن يحق لهم أن يأخذوا من المال الباقي بدون توزيع الحصص المناسبة لديونهم في التوزيعات الأولى.

ويستثنى من أحكام الفقرات المتقدمة الدائن القائم بالتفليس والدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.

الباب الثالث

في التصفية

الفصل 539:

تؤول الفلسفة إلى تصفية مال المدين تحت نظر القضاء .

الفصل 540:

على الأمين أن يحرص على استخلاص أكبر مناب ممكن من الديون.

وله بعد موافقة القاضي المنتدب أن يحيلها إلى شركة استخلاص ديون طبقاً للتشريع الجاري به العمل. وإذا تعلق الأمر بديون لا يتجاوز الواحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون ولا يتجاوز مجموعها 5 بالمائة من إجمالي الديون ولم يحل أجل الوفاء بها بعد في تاريخ بدء أعمال التفليس وكان استخلاصها يتطلب وقتاً طويلاً ونفقات هامة بالنظر إلى قيمتها وحظوظ استخلاصها، يمكن التخلي عنها وشطبها بموجب قرار تتخذه المحكمة بناءً على تقرير من أمين الفلسفة يعرض على القاضي المنتدب الذي يبدي بشأنه رأياً معللاً بعد تلقي رأي المراقبين، وذلك متى تبيّن أنه لا يمكن استخلاصها في أجل معقولة ولم يوجد من يرغب في اقتنائها.

الفصل 541:

يجب على الأمين في خلال العشرة أيام التي تلي الحكم بالتفليس أن يدفع بمقتضى قرار من القاضي المنتدب وبالرغم من وجود أي دائن آخر على شرط أن تكون لديه المبالغ المالية الكافية الجزء الذي لا يقبل الحجز من المقادير التي بقيت مستحقة الأداء للعملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجارة المتجولين وممثلي التجارة عن آخر مدة لاستيفاء أجورهم المتقدمة عن الحكم بالتفليس.

الفصل 542:

إذا لم يكن بين يدي الأمين النقود الكافية للقيام بالدفع المنصوص عليه بالفصل السابق فإن المبالغ المستحقة لأربابها يجب الوفاء بها من أولى المداخيل النقدية بالرغم من وجود أي دين آخر ممتاز ومهما كانت درجته.

وفيما إذا دفعت المبالغ المذكورة بما يسبقه الأمين أو غيره من الأشخاص فإن صاحب التسبقة يحل محل المدفوع لهم بهذا السبب ويجب رد ما دفعه إليه بمجرد حصول المداخيل الكافية ولا يمكن لغيره من الدائنين الاعتراض على توفية دينه.

الفصل 543:

على أمين الفلسفة أن يجبر الشركاء على إكمال دفع حصتهم في رأس المال التي حل أجلها والمحددة بالعقد التأسيسي أو بمحضر الترفيع في رأس المال.

الفصل 544:

يمكن للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المدين أو استدعائه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أن يأذن للأمين ببيع الأشياء المنقولة أو البضائع.

إذا تعلق الأمر ببيع أصول منقولة أو عقار من مال المدين يجوز للمحكمة أن تقرر بيعه بعد الدعوة إلى تقديم عروض من الراغبين في الشراء في ظروف مغلقة. ويتم فتح الظروف بحجرة الشورى ويقع التصريح بالبيع لصاحب أفضل عرض. ويجوز للمحكمة أن تقرر الدعوة إلى تحسين العروض. ويتولى أمين الفلسفة عندئذ

إعلام مقدمي العروض بذلك القرار خلال يومين من صدوره. ويتلقى أمين الفلسفة العروض التي ترد عليه خلال الخمسة عشر يوما الموالية ويحيلها إلى المحكمة في ظروفها المختومة وتتولى المحكمة اختيار أفضلها ولها أن تدعو مجددا إلى تحسين العروض وفق نفس الإجراءات.

ويجوز استثنائيا أن يتم البيع بطريق المراكنة إذا قررت المحكمة بقرار معلل ذلك وبعد أخذ رأي النيابة العمومية.

وإذا تعلّق الأمر ببيع عقار فلاحي، تراعي المحكمة الحفاظ على وحدته الاقتصادية، ولا يكون التفويت في الأرض الفلاحية إلا لفائدة الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية أو لفائدة مؤسسات أو أشخاص معنوية تونسية الجنسية دون أن يؤدي ذلك إلى امتلاك الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الأجنبية للأراضي الفلاحية.

الفصل 545:

إذا سبق لأحد الدائنين أن شرع في إجراءات عقلة أموال المدين قبل افتتاح التفليس، يتولى أمين الفلسفة إتمام هذه الإجراءات من آخر إجراء. وللقاضي المنتدب أن يأذن له بإعادة كامل الإجراءات أو بعضها.

ويلزمه إتمام البيع في خلال الثلاثة أشهر بترخيص من القاضي المنتدب حسب الإجراءات المقررة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

غير أنه استثناء من أحكام الفصل 425 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تواصل المحكمة تخفيض الثمن حتى بيع العقارات موضوع التثبيت.

ويتربط عن التثبيت والبيع بالمراكنة والبيع بموجب عروض مقدمة في ظروف مغلقة تطهير العقار من الامتيازات والرهون وغيرها من التحملات المثقلة له باستثناء حقوق الارتفاق.

الفصل 546:

يمكن للمحكمة أن تأذن ببيع المؤسسة المدينة أو وحدات الإنتاج التابعة لها صبرة واحدة.

وتنطبق على هذا القرار الإجراءات المقررة بالفصل 460 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 461 وبالفقرتين 2 و3 من الفصل 462 وبالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 463 وبالفقرة الأولى من الفصل 464 وبالفصل 465 من هذه المجلة.

الفصل 547:

يستدعي القاضي المنتدب المراقبين للاجتماع مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. وله أن يأذن بحضور من يطلب ذلك من الدائنين.

ويجب على الأمين أن يقدم أثناء الاجتماعات الحسابات عن إدارته.

الفصل 548:

خلال الثلاثة أشهر الموالية للانتهاء من تصفية مال المدين وبعد استدعاء المدين والمراقبين عند الاقتضاء طبق القانون، يقدم أمين الفلسفة حساباته الأخيرة للقاضي المنتدب. ويمكن لكل دائن مشمول بالتصفية الاطلاع على الحسابات المودعة بكتابة المحكمة.

وتقضي المحكمة بختم أعمال الفلسفة.

الفصل 549:

يمكن للمحكمة بعد قفل جدول الديون المنصوص عليه بالفصل 533 من هذه المجلة وبطلب من المدين وفي أي طور من أطوار الإجراءات الحكم بختم الفلسفة إذا أثبت المدين أنه دفع ديون جميع الدائنين الذين طلبوا تخصيصهم في نطاق الفلسفة أو أنه أودع تحت يد الأمين المبلغ الواجب عليه أصلا وفائضا ومصاريف للدائنين الذين طلبوا تخصيصهم.

ولا يمكن الحكم بختم الفلسفة لانعدام مصلحة الدائنين إلا استنادا إلى تقرير من القاضي المنتدب بتوفر أحد الشرطين المذكورين ويصدر هذا الحكم تنتهي الإجراءات بصفة باتة وتعاد إلى المدين جميع حقوقه.

الفصل 550:

يمكن للمحكمة في كل وقت ولو من تلقاء نفسها الحكم بختم عمليات الفلسفة ولو دون تصفية إذا لم تكن للمدين أموال أو كانت قيمتها زهيدة استنادا إلى تقرير القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدين والمراقبين عند الاقتضاء طبق القانون.

يمكن للمدين أو لكل من يهمه الأمر أن يطلب في أي وقت من المحكمة الرجوع في ذلك الحكم إذا أثبت وجود ما يكفي لتسديد النفقات التي تستلزمها عمليات الفلسفة أو أودع بين يدي الأمين المبلغ الكافي لتسديدها.

ويجب في جميع الصور الوفاء مسبقا بالمصاريف للقيام بالدعاوى اللازمة لعمليات الفلسفة.

الباب الرابع

في الحقوق التي يمكن الرجوع بها على الفلسفة

القسم الأول

في أرباب الديون المترتبة لهم على عدة مدينين بدين واحد

الفصل 551:

للدائن المستفيد من تعهدات أمضاها أو ظهرها أو كفلها المدين بالتضامن وغيره من المتضامنين الذين توقفوا عن دفع ديونهم أن يتحاصص مع كل الدائنين في حدود مبلغ أصل الدين المضمن بحجة دينه وأن يشارك في التوزيعات إلى حين استيفاء كامل دينه.

لا يمكن لفلسات الملتزمين المتضامين الرجوع على بعضها البعض لاسترجاع مبالغ سبق دفعها إلا إذا تجاوز مقدار المبالغ التي دفعتها تلك الفلسات المقدار الجملي للدين أصلاً وتوابع. وفي هذه الحالة يؤول الفاضل إلى من كان من الشركاء في الدين مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب تعهداتهم.

إذا ترتبت للدائن تعهدات من المدين وغيره من الملتزمين معه على وجه التضامن بينهم وكان قبض قبل التفليس بعض دينه فلا يشترك مع الدائنين إلا بقدر الباقي له من دينه ويحتفظ في ما يبقى واجبا له بحقوقه على الشركاء في الدين أو الضامن فيه. ويدخل مع الدائنين الشريك في الدين أو الضامن إذا دفع أحدهما جزءاً من الدين بقدر ما دفعه عن المدين.

القسم الثاني

في الاستحقاق وفي حق الحبس

يمكن للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حوز المدين المطالبة باستحقاقها.

ويمكن للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب قبول مطالب الاستحقاق.

وإذا حصل نزاع بين الأمين ومدعي الاستحقاق فالمحكمة تفصل فيه استناداً إلى تقرير من القاضي المنتدب.

يمكن بصفة خاصة المطالبة باستحقاق الأوراق التجارية أو غيرها من السندات التي لم تدفع قيمتها والتي كانت سلمت للمدين ووجدت عينا تحت يده وقت افتتاح الفلسة إذا كان مالكةا قد سلمها له على سبيل التوكيل لاستخلاص مبالغها وحفظها عنده على أن تبقى في تصرف المالك أو كان سلمها إليه وخصصها للوفاء بدين معين.

يمكن كذلك المطالبة باستحقاق البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا إذا سلمت للمدين لتأمينها عنده على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكةا.

كما يمكن المطالبة باستحقاق ثمن البضائع المذكورة أو جزء منه إذا لم يدفع الثمن أو لم يعط عنه عوض بقيمته أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري.

يمكن للبائع أن يحبس لديه البضائع التي باعها ولا يتعين تسليمها للمدين أو التي لم ترسل بعد إليه أو إلى شخص آخر لحسابه.

يمكن للبائع أن يسترجع البضائع التي أرسلها إلى المدين لإجراء حق الحبس عليها ما دامت لم تسلم إلى مخازن المدين أو إلى مكان في تصرفه على حسب الظاهر أو إلى مخازن عميل مكلف ببيعها لحساب المدين.

على أنه لا تقبل من البائع دعوى استرداد البضائع إذا سبق للمدين أن باعها دون تدليس منه قبل وصولها إليه لمشتري آخر حسن النية.

إذا حاز المشتري البضائع قبل تفليسه فلا يمكن للبائع أن يتمسك بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد المنصوص عليها بالفصل 681 من مجلة الالتزامات والعقود ولا بأي امتياز.

يجوز للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب أن يطلب تسليم البضائع مقابل دفع الثمن المتفق عليه للبائع وذلك في الحالات التي يمارس فيها البائع حق الحبس.

إذا لم يطلب الأمين تسليم البضائع طبقاً لمقتضيات الفصل 560 المتقدم، جاز للبائع طلب فسخ البيع و ردّ ما قبضه من الثمن.

ويمكن للبائع القيام بطلب التعويض بسبب ما لحقه من الضرر لعدم الوفاء بالبيع وأن يحاخص الدائنين العاديين فيما ترتب له بسبب ذلك الضرر.

العنوان الثالث

في طرق الطعن

يتم الطعن في الأحكام الصادرة في مادة الإجراءات الجماعية طبقاً للمقتضيات المنصوص عليها بهذا العنوان.

ويتم الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة في التسوية الرضائية والتسوية القضائية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة الأذن على المطالب.

يكون الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في دعوى فسخ اتفاق التسوية الرضائية في أجل عشرين يوماً من تاريخ صدوره.

ويكون الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي في أجل عشرين يوماً من تاريخ صدوره.

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية من المدين أو الدائنين أو المحال له أو المكري أو النيابة العمومية في أجل عشرين يوما من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما يمكن الاعتراض على تلك الأحكام من الغير في نفس الأجل.

يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التفليس من المدين أو الدائنين أو النيابة العمومية في أجل عشرين يوما من تاريخ التصريح بالحكم أو من تاريخ نشر مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كان خاضعا لموجبات النشر.

يمكن الطعن بالاستئناف وفق إجراءات القضاء الاستعجالي في الأحكام التالية:

أولا: الأحكام القاضية بتعيين أو تعويض القاضي المنتدب للفلسة أو الأمين أو الأمناء أو بتعويض المتصرف القضائي،
ثانيا: الأحكام التي تأذن ببيع أمتعة أو بضاعة من مال المدين في إطار التفليس،

ثالثا: الأحكام الصادرة تطبيقا للفصل 536 من هذه المجلة،

رابعا: الأحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها القاضي المراقب أو القاضي المنتدب في حدود وظائفه.

ويقدم مطلب الاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأحكام المذكورة أو من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كانت خاضعة لموجبات النشر.

وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

ولا يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام المذكورة أعلاه.

لا يوقف الطعن المنصوص عليه بالفصلين 564 و 565 من هذا العنوان تنفيذ الحكم إلا إذا رفع من النيابة العمومية.

يتولى كاتب المحكمة الاستئنافية تسجيل مطلب الاستئناف بدفتر خاص ويسلم لمن قدمه وصلا فيه واستدعاء للجلسة التي ستنشر فيها القضية والتي يجب ألا يتجاوز ميعادها شهرا من تاريخ تلقي مطلب الاستئناف.

وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

ويمكن لرئيس المحكمة الاستئنافية المتعده وبصورة استثنائية إذا طلب منها الطاعن ذلك أن تأذن بقرار معلل بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه مدة شهر إذا رأت أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه.

تودع في الحال بكتابة المحكمة وتنفذ تنفيذا مؤقتا القرارات التي يصدرها القاضي المراقب في إطار التسوية القضائية وقرارات القاضي المنتدب للفلسة. ويمكن الاعتراض عليها في العشرة أيام الموالية لإيداعها.

ويعين القاضي المراقب أو المنتدب بقراره الأشخاص الذين يجب على الكاتب إعلامهم بإيداع قراره وفي هذه الصورة يجب عليهم الاعتراض في أجل خمسة أيام من الإعلام وإلا سقط حقهم في ذلك.

يقدم الاعتراض في شكل تصريح كتابي إلى كتابة المحكمة وعلى المحكمة أن تفصل فيه في أول جلسة لها.

ويمكن للمحكمة أن تتعهد من تلقاء نفسها لإصلاح أو إبطال قرارات القاضي المراقب أو المنتدب في مدة العشرين يوما من إيداعها بكتابة المحكمة.

ولا يجوز للقاضي المراقب أو المنتدب المشاركة في الحكم عندما تتولى المحكمة الفصل في الاعتراض على القرار الصادر عنه.

العنوان الرابع

في ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال

تنطبق أحكام هذا العنوان على ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال في الإجراءات الجماعية.

الباب الأول

في ترتيب الدائنين

يوزع المال المتحصل عليه من إحالة المؤسسة أو بعض أصولها أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو تفليسها على جميع الدائنين التي اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :

- الديون ذات الامتياز المدعم،

- الديون ذات الأولوية المنصوص عليها بالفصول 429 و 450 و 490 من هذه المجلة،

- الديون المتمتعة بحق الحبس في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المحبوس مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،

- الديون ذات امتياز خاص في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال الموظف عليه الامتياز مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،

الباب الثاني
في توزيع الأموال
القسم الأول

في توزيع الأموال في مرحلة الإنقاذ

الفصل 573:

يتولى مراقب التنفيذ توزيع المتحصل من ثمن إحالة المؤسسة على الدائنين في ظرف شهر من تاريخ استيفاء أجل الطعن أو صدور الحكم الاستئنافي في حالة الطعن إن لم يكن هناك نزاع. وفي صورة النزاع يتولى القاضي المراقب تحرير تقرير يتضمن المعارضات المثارة يحال بمقتضاه ملف التوزيع على المحكمة المتعہدة بالتسوية التي تبت خلال شهر في التوزيع والمعارضات بحضور النيابة العمومية وبعد استدعاء جميع الدائنين. وفي صورة الطعن تبت محكمة الاستئناف في أجل شهر من تاريخ رفع الطعن إليها.

ويمكن لمراقب التنفيذ أن يدفع فوراً للعملة الذين يطلبون ذلك تسبيقات يحددها القاضي المراقب تمثل نسبة من ديونهم تدفع من ثمن الإحالة المؤمن.

الفصل 574:

إذا بيع مال موظف عليه امتياز خاص أو رهن خلال إجراءات التسوية أو التفليس فإنه يدفع منه لصاحب الدين ما يفي بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليها بالفصل 541 من هذه المجلة والفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.

الفصل 575:

لا يمكن للدائنين استرجاع حق المطالبة الفردية ضد المدين والضامنين والمتضامنين معه فيما تبقى من ديونهم إلا بالنسبة :

. للأموال المكتسبة قبل تاريخ الإحالة،

. للأموال المكتسبة بعد تاريخ الإحالة بشرط ثبوت تمويلها بأموال مكتسبة قبل هذا التاريخ.

الفصل 576:

يتولى مراقب التنفيذ قبض الأموال المتأتية من الكراء أو من الوكالة الحرة وتوزيعها على الدائنين في أجل خمسة عشر يوماً مع احترام آجال الوفاء، وفي صورة وجود أموال متبقية أو نزاع تطبق أحكام الفصل 573 من هذه المجلة.

يتم توزيع معينات الكراء الدورية، على الدائنين مع مراعاة مراتبهم، بعد طرح المصاريف، وذلك بأن يعتمد معين كراء كامل المدة التي تقررها المحكمة كأساس للحساب، ويقسم المبلغ الجملي على الدائنين بحسب مراتبهم، ثم يقسم على عدد أقساط الكراء.

. الديون ذات امتياز عام وفق ترتيبها. ولا تكون الديون المتمتعة بامتياز الخزينة إلا في حدود أصل الدين و لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات السابقة لتاريخ قرار قفل جدول الديون. ولا ينطبق هذا الأجل على الديون الجبائية بعنوان المبالغ المخصوصة من المورد و الأداءات على رقم المعاملات و غيرها من الأداءات غير المباشرة و كذلك على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان قسط المساهمات المقتطعة و المحمول على الأجراء.

وتتخصص الديون ذات امتياز عام مع الديون العادية في الباقي،

. الديون الموثقة برهون في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المرهون مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،

. باقي الديون.

ويحتفظ بالمناب الذي يناسب الديون التي لم يفصل نهائياً في أمرها.

الفصل 570:

يُمنح امتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها أجور العملة في جزئها غير القابل للحجز وفق أحكام الفصل 151 ثانياً من مجلة الشغل وديون المستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة للسته أشهر الأخيرة السابقة لحكم التسوية القضائية أو التفليس والديون المنصوص عليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.

الفصل 571:

يجوز للعملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة أن يباشروا الحقوق وينتفعوا بالامتيازات المنصوص عليها بالرتبة الخامسة من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية فيما بقي مستحقاً لهم من الدين.

الفصل 572:

إذا شملت الإحالة أو الكراء أو التفليس أملاكاً موظفاً عليها امتياز خاص أو رهن على منقول أو على عقار فإن حق الأفضلية المترتب عن الامتياز الخاص أو الرهن يتسلط على النسبة التي تمثلها قيمة المنقول أو العقار المذكور مقارنة بثمن الإحالة الجملي أو بمعين الكراء الجملي أو بقيمة التصفية الجمالية حسب الحالة. ويتم تحديد النسبة المذكورة بالرجوع إلى الدفاتر المحاسبية وعند الاقتضاء بناءً على اختبار تأذن به المحكمة المتعہدة بالتوزيع.

يجوز للدائن الذي لم يقع خلاص دينه بالكامل عند انتهاء فترة الكراء أو الوكالة الحرة خارج إطار الإحالة أن يطلب إعادة فتح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس إن توفرت شروطه.

القسم الثاني

في توزيع الأموال في مرحلة التفليس

يوزع مال المدين على جميع الدائنين على نسبة ما لكل منهم من الديون التي اختبرت واعتمدت وذلك بعد طرح النفقات والمصاريف المترتبة عن إدارة ماله والإعانات التي قد تكون منحت له أو لعائلته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين بناء على مقتضيات الفصل 574 من هذه المجلة.

لا يجوز للأمين أن يقوم بأي دفع إلا عند الاستظهار له بحجة الدين ويجب عليه أن يذكر بها المبلغ الذي دفعه أو أمر بدفعه طبقاً لأحكام الفصل 528 من هذه المجلة.

وعند استحالة إحضار حجة الدين، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن بالدفع بعد اطلاعه على محضر اختبار الديون.

وفي جميع الصور يضمن بهامش جدول التوزيع اعتراف الدائن بتوصله بالمبلغ.

إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا فإن الدائنين الممتازين أو المرتهنيين للعقار الذين لم يستوفوا كامل ديونهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع النقود الراجعة للدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد أجري اختبارها على النحو المقرر فيما سبق.

إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود المتحصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الممتازين أو المرتهنيين للعقار الذين اختبرت ديونهم واعتمدت يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم لكن تطرح منها عند الاقتضاء المبالغ التي ستذكر في الفصول التالية.

بعد بيع العقارات وإجراءات التسوية النهائية على الترتيب بين الدائنين الممتازين أو المرتهنيين للعقار فلا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب رتبته لاستيفاء كامل دينه من ثمن العقارات المرهونة أن يقبض ما ينوبه في المحاصة من توزيع أثمانها إلا بعد طرح ما قبضه من المبالغ بالاشتراك مع الدائنين العاديين.

على أن المبالغ المطروحة على هذا الوجه لا تبقى للدائنين المرتهنيين للعقار بل ترجع للدائنين العاديين.

إذا تعلق الأمر بدائنين مرتهنيين لعقار لم يستوفوا إلا جزءاً من توزيع ثمن العقار يكون العمل بما يلي :

تستوفي ديونهم نهائياً مما هو مخصص للدائنين العاديين على قدر المبالغ المستحقة بعد طرح نصيبهم من توزيع ثمن العقارات. يطرح ما قبضوه فيما زاد على هذا القدر في التوزيع السابق ويرجع إلى الدائنين العاديين.

يعتبر الدائنون الذين لا نصيب لهم في توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون للتوزيع الخاص بذلك الصنف من الدائنين.

يترتب عن الحكم بختم الفلسة استرجاع الدائنين لحقوقهم من التنفيذ الفردي على المدين والضامين والمتضامين معه.

غير أنه يمكن للمحكمة أن تقضي في حكم ختم الفلسة باسترجاع الدائنين لحقوقهم المذكور في إحدى الحالات التالية:

- إذا كان الدين ناشئاً عن حكم جزائي صادر ضد المدين،

- إذا كان الدين متعلقاً بالحالة الشخصية للدائن،

- إذا أدين المدين جزائياً من أجل التسبب في الإفلاس، أو تعطيل إجراءات التسوية، أو التحيل،

- إذا خضع المدين لإجراءات التفليس خلال الخمس سنوات السابقة لحكم التفليس،

- إذا ثبت لديها تحايل المدين أثناء إجراءات الإنقاذ أو التفليس،

- إذا كان الدائن كفيلاً أو متضامناً مع المدين.

يمكن لكل دائن اختبر واعتمد دينه دون أن يكون له سند تنفيذي واسترجع حق التنفيذ الفردي أن يحصل على السند التنفيذي اللازم لذلك بمقتضى عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة التي قضت بالتفليس. ويتضمن القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإشارة إلى اعتماد الدين نهائياً وأمر المدين بدفعه، ويكسبه كاتب المحكمة بالصيغة التنفيذية.

يجوز القيام بدعاوى في مسؤولية المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسفة وذلك أثناء سير إجراءات التسوية أو الفلسفة أو خلال الثلاثة أعوام الموالية لختمها.

يحقّ للدائنين أو لأمين الفلسفة أن يطلبوا تحميل مسؤولية توقف المؤسسة عن دفع ديونها جزئيا على كل من أقرضها أو جدد لها أجلا مع علمه بأنها متوقفة عن الدفع على معنى أحكام العنوان الثاني من هذا الكتاب وبأن من شأن ذلك أن يزيد في تعكير وضعها ويحول دون إنقاذها، وخصوصا إذا كانت تلك القروض مُهلكة أو أدت إلى المحافظة على المؤسسة بصفة مصطنعة.

يمكن أن تصرح المحكمة التي تقضي بتفليس تاجر شخص طبيعي أو بسحب الفلسفة على المسير القانوني أو الفعلي لشركة تجارية أو شريك لم يؤد العجز في موجودات الشركة الذي وُضع على عاتقه، بمنع المحكوم عليه من تسيير وإدارة الشركات لمدة يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات.

إذا تم تفليس شركة يمكن التصريح بأن يكون التفليس مشتركا بينها وبين كل شخص التجأ إلى التستر بها لإخفاء تصرفاته وقام لمنفعه الخاصة بأعمال تجارية وتصرف بالفعل في مكاسب الشركة كما ولو كانت مكاسبه الخاصة.

لا يمكن القيام بدعوى سحب الفلسفة بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام عن صدور الحكم القاضي بتفليس الشركة.

يتم إشهار الحكم القاضي بسحب الفلسفة بنفس الطرق والوسائل التي يتم بها إشهار حكم التفليس.

يعاقب بخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يتعمد عدم الإشعار طبق أحكام الفصل 419 من هذه المجلة أو يتعمد عدم تقديم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 أو بالفصل 435 من هذه المجلة دون سبب جدي،

ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:

- كل من يقوم بتصريح كاذب أو بإخفاء ممتلكاته أو ديونه ولو جزئيا أو يتعمد افتعال أو استعمال وثيقة من شأنها أن تؤثر على انطلاق إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ،
- كل من يعطل عمدا أو يحاول أن يعطل إجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها،

- صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يمتنع عن تقديم المحاسبة للمتصرف القضائي أو لأمين الفلسفة أو للمحكمة المتعده بالقضية.

يعاقب مراقب الحسابات بنفس العقوبة المالية المنصوص عليها بالفصل المتقدم إذا لم يقيم بالإشعار مع علمه بالصعوبات التي تمر بها المؤسسة.

يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 475 من هذه المجلة أو ممثله القانوني يمتنع عن القيام بالتصريح المشار إليه بالفصل 479 من هذه المجلة.

يعاقب المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسفة الذي يرتكب خيانة في إدارة الأموال التي بعهدته في إطار الإجراءات الجماعية بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجزائية وبخطية تساوي قيمة ما يحكم بترجييعه على أن لا تقل في كل الحالات عن خمسة آلاف دينار.

الفصل 2 - تلغى الفقرة الثانية من الفصل 11 والفصول 12 و225 و732 و738 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي :

الفصل 11 (الفقرة الثانية جديدة):

على أن الدفاتر الإيجابية التي يمسكها التجار بدون مراعاة الترتيب المقررة لها فيما سبق لا يجوز إحضارها أو اعتمادها حجة لدى القضاء لمن ضبطها مع اعتبار الأحوال الخاصة المنصوص عليها بالكتاب المتعلق بالإجراءات الجماعية.

الفصل 12 (جديد):

لا يمكن لدى القضاء الاطلاع على الدفاتر بكاملها إلا في أحوال الإرث والشركة والإجراءات الجماعية. وفي ما عدا هذه الأحوال يجوز دائما عرض تقديم الدفاتر أو طلب إحضارها أو الإذن به من القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.

الفصل 225 (جديد):

يجوز لبائع الأصل التجاري أن يتمسك بامتيازته وحقه في الفسخ تجاه دائني الفلسة.

الفصل 732 (جديد):

إذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة فإن قفله يحصل بحلول الأجل أو قبله بمقتضى اتفاق الطرفين.

وإذا كان الحساب الجاري غير محدد بمدة معينة فإن قفله يتم في كل وقت بحسب إرادة أحد الفريقين مع مراعاة التنبيه بإنهائه في الآجال المتفق عليها وإن لم يتفق على أجل فينتهي العقد بعد التنبيه في الآجال التي يقتضيها العرف.

وفي جميع الحالات فإن الحساب الجاري يحصل قفله بوفاة أحد الفريقين أو الحجر عليه أو إفساره أو تفليس.

إن قفل الحساب الجاري يؤلف من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال إلا إذا اتفق الفريقان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل.

وعلى البنك إنذار صاحب الحساب الجاري المقفول بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل.

الفصل 738 (جديد):

في حالة خضوع أحد الفريقين لإجراءات التسوية القضائية أو التفليس يبطل كل رهن عقاري سواء أكان اتفاقيا أو مقررا بحكم القضاء أو بكل حق توثقة على مكاسب المدين يكون إحداها حاصلا في المدة المنصوص عليها بالفصلين 446 و494 من هذه المجلة لضمان فاضل الحساب الجاري الذي قد يستقر دينا في زمة المدين إذا كان الحساب الجاري قد أسفر عن نتيجة مثبتة لدين في زمة الفريق المدين.

على أنه يجوز الاحتجاج على الدائنين بهذا الضمان في خصوص الزائد إن وجد على فاضل الحساب المستقر في الزمة عند قفله والذي يشتمل على الفرق الحاصل من التنظير بين هذا الفاضل والنتيجة التي كانت تمخضت عن تعمير زمة المدين إلا إذا اقتضى الأمر تطبيق الفصلين 446 و495 من هذه المجلة.

الفصل 3 - يلغى الفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 125 والفقرة الأولى من الفصل 155 والفصل 852 من مجلة الالتزامات والعقود وتعوض بما يلي :

الفصل 6 (جديد):

للأشخاص الآتي بيانهم أهلية مقيدة وهم الصغير الذي عمره بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة سنة كاملة إذا عقد بدون مشاركة أبيه أو وليه والمحجور عليهم لضعف عقولهم أو لسفه تصرفهم إذا

لم يشاركهم مقدموهم في العقود التي يقتضي القانون مشاركتهم فيها والمدين المحكوم عليه بالتفليس إلى حين الحكم بختم الفلسة وكذلك كل من يمنع عليه القانون عقدا من العقود.

الفصل 125 : (فقرة ثانية جديدة) :

وإذا رفعت يد العاقد بموجب التفليس فأمين الفلسة هو الذي يقدم قانونا على الإمضاء والفسخ.

الفصل 155 (فقرة أولى جديدة):

إذا مات العاقد المخير قبل أن يختار صار حقه في الخيار لورثته في المدة التي بقيت لمورثهم وإذا وقع في إفلاس صار الخيار لأمين الفلسة.

الفصل 852 (جديد):

تفليس أجبر الخدمة أو العمل أو تفليس مؤجره لا يترتب عليه فسخ الإيجار وإنما يحل أمين الفلسة محل المدين فيما له وعليه من الحقوق لكن لا عمل بهذه القاعدة إذا كان أحد الأسباب الحاملة على العقد أوصافا تخص ذات الأجير.

الفصل 4 - يلغى الفصل 16 من مجلة الشغل ويعوض بما يلي :

الفصل 16 (جديد):

تفليس المؤجر لا يكون سببا لفسخ العقد ويحل أمين الفلسة محل المدين في الحقوق والالتزامات الناشئة عن التفليس.

الفصل 5 - يلغى الفصل 193 والفقرة الأخيرة من الفصل 216 والفقرة الأخيرة من الفصل 217 والفقرة الأولى من الفصل 256 من مجلة الشركات التجارية وتعوض بما يلي :

الفصل 193 (جديد):

لا يمكن أن يكون أعضاء بمجلس الإدارة :

- المحكوم عليهم بالتفليس مدة خمسة سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.

- الأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر وفاقدا الأهلية، وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية.

- الأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جنائية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام أو القواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنتهم.

- الموظف الذي هو في خدمة الإدارة، إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف.

الفصل 216 (فقرة أخيرة جديدة):

ولا يعتبر رئيس مجلس الإدارة تاجرا في هذه الحالة خلافا لأحكام الفصل 213 من هذه المجلة.

وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يحجر عليه ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا ثبت أنه تدخل مباشرة في تسيير الشركة.

الفصل 217 (فقرة أخيرة جديدة):

ويعد المدير العام تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة.

وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يحجر عليه ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا ثبت أنه تدخل مباشرة في تسيير الشركة.

الفصل 256 (فقرة أولى جديدة):

لا يمكن أن يكون أعضاء بهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة المفلسون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس والأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر فاقدو الأهلية. وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية، والأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جنائية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام والقواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم.

الفصل 6 - يلغى الفصل 372 من مجلة الحقوق العينية ويعوض بما يلي :

الفصل 372 (جديد):

يحول ترسيم قرارات المنع من التفويت الصادرة في إطار التسوية القضائية بالسجل العقاري دون ترسيم جميع الصكوك التي تبرم من المدين بعد تاريخ المنع.

كما يحول ترسيم الحكم بالتفليس بالسجل العقاري دون ترسيم جميع الصكوك التي تبرم قبل أو بعد التوقف عن دفع الديون من المدين.

ويمكن إجراء جميع الترسيمات إلى تاريخ هذا الترسيم رغما عن جميع الأحكام المخالفة لهذا.

الفصل 7 - يلغى الفصل 288 من المجلة الجزائية ويعوض بما يلي :

الفصل 288 (جديد):

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل تاجر أو مسير قانوني أو فعلي لشركة حكم عليه بخلاص دين أو صدر في شأنه أو في شأن الشركة التي يسيرها حكم بالتسوية القضائية أو حكم بتفليسه أو بتفليس الشركة التي يسيرها أو ارتكب بعد حلول ذلك الدين أحد الأفعال الآتية:

أولا : إخفاء أو اختلاس أو بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه أو إسقاط دين له أو خلاص دينا صوريا.

ثانيا : الاعتراف بديون أو التزامات كأنها حقيقية وكانت كلها أو بعضها صورية.

ثالثا : تمييز أحد غرمائه بفائدة على الباقيين.

رابعا : القيام بشراء أشياء بغاية إعادة بيعها بثمن يقل عن متوسط ثمن السوق أو استعمال وسائل مهلكة للحصول على أموال وذلك بنية تجنب أو تأخير الحكم بفتح إجراءات التسوية القضائية أو بالتفليس.

والمحاولة تستوجب العقاب.

الفصل 8 - تلغى أحكام الفصول 34 و36 و40 من القانون عدد

44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري

كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :

الفصل 34 (جديد):

يقع التنصيص بالسجل التجاري وجوبا على :

1. الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التسوية القضائية وخاصة:

أ- قرار تحديد تاريخ التوقف عن الدفع،
ب- الحكم بالمصادقة على برنامج التسوية المقترح،
ت- القرار الصادر بإسناد التسيير للمتصرف القضائي كليا أو جزئيا أو بوجوب إمضائه مع المدين،
ث- قرار التحجير على مسير المؤسسة أو صاحبها القيام بأعمال التفويت في الأصول الثابتة والأصول الأخرى المسجلة في موازنة المؤسسة دون إذن من المحكمة،

ج- قرار فتح فترة المراقبة،

ح- الأحكام القاضية بسد العجز.

2. الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التفليس وخاصة :

أ- حكم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع أو حكم تقديم تاريخ بداية فترة الرتبة،

ب- أحكام التفليس،

ت- الأحكام القاضية بتفليس المدين شخصا أو بغيرها من العقوبات،

ث- الأحكام القاضية بسد العجز،

ج- الأحكام الصادرة بختم الفلسة.

3. الأحكام والقرارات القاضية بتصفية الشركات.

الفصل 36 (جديد):

يقع التنصيص بالسجل وجوبا على :

1. الأحكام القاضية بفقدان الأهلية أو بالتحجير لتعاطي الأنشطة التجارية أو المهنية، أو التصرف أو إدارة أعمال تسيير الذات المعنوية، بناء على قرار قضائي أو إداري.

2. الأحكام الصادرة برفع الحجر أو العفو.

3. الأحكام الصادرة بحل الذات المعنوية أو بطلانها.

4. وفاة الشخص المسجل.

أحكام انتقالية

الفصل 13 - إلى حين صدور قانون ينظم الشروط الواجب توافرها في المصالح وطرق عمله، يمكن لرئيس المحكمة تعيين مصالح من بين الأشخاص الذين يقترحهم صاحب المؤسسة أو مسيرها أو من بين المحامين المرسمين لدى التعقيب أو أي شخص آخر يختاره للقيام بتلك المهام ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والحياد والموضوعية والخبرة في شؤون المؤسسات. كما يمكنه تعيين لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية للمصالحة إذا وافق المدين على ذلك.

الفصل 14 - لا ينطبق نظام الإنقاذ على كل مؤسسة انطلقت بشأنها إجراءات التفليس قبل صدور القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أبريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

الفصل 15 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أبريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

غير أنه يتواصل العمل بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أبريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على :

- المؤسسة التي انطلقت بشأنها إجراءات التسوية الرضائية إلى حين استكمالها على أن تخضع إجراءات التسوية القضائية أو التفليس عند الاقتضاء لأحكام هذا القانون.

- المؤسسة التي أفتتحت في شأنها إجراءات التسوية القضائية إلى حين استكمالها على أن تخضع إجراءات التفليس عند الاقتضاء لأحكام هذا القانون.

- المؤسسة التي أحييت على التفليس قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 أبريل 2016.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

يتم إعلام كاتب المحكمة في الحالتين الأولى والثانية من هذا الفصل، عن طريق النيابة العمومية أو عند الاقتضاء عن طريق السلطة الإدارية. أما الإعلام بالوفاة فيكون بكل الطرق المثبتة لذلك.

الفصل 40 (جديد):

يشطب وجوبا على كل تاجر أو ذات معنوية :

1. ابتداء من ختم إجراءات التسوية القضائية عند إحالة المؤسسة،

2. ابتداء من ختم إجراءات الفلسة،

3. عند نهاية أجل عام بعد التنصيص بالسجل على التوقف التام على النشاط، إلا بالنسبة للذوات المعنوية التي تكون موضوع حل.

4. عند نهاية الإجراء المبين فيما يلي: إذا عاين كاتب المحكمة الذي قام بتسجيل أصلي لذات معنوية يمكن أن تكون موضوع حل بعد مرور ثلاث سنوات من التنصيص بالسجل التجاري على توقف نشاطها كليا أنه لم يقع أي تقييد تنقيحي فيما يخص استئناف ذلك النشاط، فإنه يوجه بعنوان مقرها الاجتماعي مكتوبا مضمون الوصول ينبه فيه، أنه عليها احترام المقتضيات المتعلقة بحلها، كما يعلمها بأنه في صورة عدم جوابها في ظرف ثلاثة أشهر، فإنه يقوم بالتشطيب عليها.

وعلى الكاتب أن يعلم النيابة العمومية بحصول التشطيب. ولها عند الاقتضاء طلب حل الذات المعنوية.

الفصل 9 - يلغى الفصل 802 من مجلة الالتزامات والعقود.

الفصل 10 - تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 213 من مجلة الشركات التجارية وتعوضان بما يلي:

وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يُحجر على الرئيس المدير العام أو المدير العام ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.

وينطبق نفس الحكم على المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفوض إذا تعذر على الرئيس المدير العام مباشرة مهامه.

الفصل 11 - يلغى العدد 6 من الفقرة الأولى من الفصل 363 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 12 - يلغى الفصل 290 من المجلة الجزائية ويعوض بما يلي:

ويعاقب بالسجن مدة عامين كل مسير لمؤسسة فردية أو شركة تسبب في إفلاس المؤسسة المذكورة بتبذيره أو بمجازفته في مضاربات لا تدخل في دائرة العمليات الاعتيادية لتلك المؤسسة.

الأوامر والقرارات

وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يجرى ابتداء من 1 جويلية 2016 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة حليلة معتمدية فرنانة ولاية جندوبة وعمادة قلوب الثيران معتمدية فرنانة ولاية جندوبة وعمادة كساب معتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة وعمادة عبد الجبار معتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة وعمادة الطارف معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة المراسن معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة القلعة معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة الدخايلية معتمدية وادي مليز ولاية جندوبة وعمادة الدير معتمدية سوق الجمعة ولاية جندوبة وعمادة عين الكريمة معتمدية جندوبة ولاية جندوبة وعمادة غدير فرح معتمدية جندوبة ولاية جندوبة.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 ماي 2016.

وزير العدل

عمر منصور

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

وزارة الشؤون الدينية

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ماي 2016. كلفت السيدة نجاة الهمامي حرم عسلوج، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة حوار الأديان والحضارات بالإدارة العامة للشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية.

وزارة المالية

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

أسندت الدرجة الاستثنائية ل خطة مدير للسيدة آمال الزاوي حرم الخضراوي، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير التمويلات الصغيرة بوحدة القروض وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

أسندت الدرجة الاستثنائية ل خطة مدير للسيدة كريمة رزق حرم السعداني، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير الإصدارات بالأسواق المالية بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

أسندت الدرجة الاستثنائية ل خطة مدير للسيدة كلثوم الصمعي حرم بوهلال، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير استراتيجية الدين العمومي بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

أسندت الدرجة الاستثنائية ل خطة مدير للسيد عقبة القلمامي، متفقد رئيس للمصالح المالية، المكلف بمهام مدير نظام المعلومات والخدمات الإلكترونية للدين بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة الهادي الصالحي مدير جهوي للديوانة بقفصة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 29 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّيت العميد للديوانة روضة بن خليفة حرم العمري مدير القيمة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة عبد العزيز القاطري مدير التفقدية العامة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة جيلاني رمضان مدير المدرسة الوطنية للديوانة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبالمناحة الإضافية المخولة إلى مدير المدرسة الوطنية للديوانة المنصوص عليها بالأمر عدد 62 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة كمال قعيب مدير الإحصائيات والإعلامية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة محمد عصمان مدير التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة رفيقة المزوغي حرم شلبي مدير النظم الديوانية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة جمال الشخاري مدير الحرس الديواني بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة وحيد السعيد مدير الأبحاث الديوانية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة الشادلي القابسي رئيس مكتب الامتيازات الجبائية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة ريم العمروني حرم الحوات رئيس مكتب المؤسسات المصدرة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة عبد الحميد الطويهي رئيس مكتب الأمن الديواني بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة المهدي مبارك رئيس مكتب الإيداع والحجز بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمّي العميد للديوانة جمال الهمامي رئيس مكتب التونسيين بالخارج بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد هشام البديري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التطبيقات الإعلامية بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد محمد عادل السويسي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير الإشراف القطاعي بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلت السيدة نجلاء بن عبد الله حرم رابعي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الادخار والسوق المالية بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلت السيدة آمال بوغديري حرم البحري، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلت السيدة فائزة مزيان حرم اللطيف، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير متابعة وتسديد القروض والإصدارات بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلت السيدة فائدة بلهية حرم كليش، مهندس أشغال، بمهام مدير تنمية زراعات التبغ بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد حمادي الدبوسي، مهندس رئيس، بمهام مدير الصيانة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلت السيدة الهادية الحداد حرم فرحات، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير المشتريات والتسويق بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أفريل 2016.

سمي العقيد للديوانة معز الفزي رئيس كتابة الديوانة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمي العميد للديوانة علي الهادفي كاهية مدير التتبعات العدلية ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية بإدارة النزاعات والتتبعات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلت السيدة إيمان نويرة حرم الشريف، مهندس أول، بمهام كاهية مدير المشاريع والإطار التشريعي بإدارة متابعة منظومة المحروقات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلت السيدة سماح الصغير حرم البكوشي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التوازنات المالية العمومية بإدارة التوازنات المالية بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد خالد الكحلة، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير البرمجيات بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد فوزي الوسلاتي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير صيانة التجهيزات العامة وآلات الإنتاج بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلت السيدة ناهلة بن ضياء حرم البصلي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الشؤون الاجتماعية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت الأنسة منا الغرائري، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير البيوعات والتسويق بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد عمر الخميسي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد حمدة الشابي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير التأجير بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد صلاح الدين الفضلاوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس خلية التصرف الإداري والمالي بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلفت السيدة منال بن هلال حرم بن دية، مستشار المصالح العمومية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الرابعة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلفت السيدة مها الراجحي حرم المرعي، متفقد للمصالح المالية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الرابعة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلفت السيدة هادية دقاشي حرم عز الدين، متفقد للمصالح المالية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الرابعة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد محمد الطيب تليش، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الإحصائيات المحاسبية ولوحات القيادة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلفت السيدة جودة العبيدي حرم بن محمود، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة تطور الحياة المهنية للأعوان والعملة بالإدارة الفرعية لمتابعة تطور الحياة المهنية بإدارة متابعة الحياة المهنية والعمل الاجتماعي بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلفت السيدة عفاف العيفي حرم الزيايدي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ العنوان الأول من الميزانية بالإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بإدارة إعداد وختم ومتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلفت الأنسة منال عبيدي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والتقييم بإدارة الدراسات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد أمين بن يونس، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الاستثمارات الاجتماعية بالإدارة الفرعية للاستثمارات المباشرة بإدارة حوصلة وتحليل نفقات التنمية بالإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد جمال بن الباي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للنظم الجبائية الخاصة والأداءات المختلفة بإدارة الدراسات في مادة جبائية المؤسسة بوحدة الدراسات الجبائية بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلفت السيدة فاطمة البور حرم بنمحمّد، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيدة عفيفة المزوغي حرم الأندلسي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة القطاع التربوي بالإدارة الفرعية للقطاع الاجتماعي والتربوي بإدارة تدقيق ومتابعة التجهيزات الجماعية بالإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد محمد كريم بن فرج، محلل، بمهام رئيس مصلحة التطبيقات الإعلامية بالإدارة الفرعية للتطبيقات الإعلامية بإدارة متابعة الحياة المهنية والعمل الاجتماعي بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيدة دليلة بن عبد الله، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التنسيق والمتابعة بالإدارة الفرعية للتنظيم والدراسات والتنسيق بإدارة التنظيم والدراسات والانتدابات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيدة عائشة بن عمر، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التشريع والتراتب القانوني والتوثيق بالإدارة الفرعية للدراسات والترتيبات القانونية بإدارة القروض والتمويلات القطاعية بوحدة القروض وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد هشام الوسلاطي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التدقيق التقني والمعلوماتي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيدة آمال حقي حرم النجيمي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة التصرف واستغلال المنظومات الإعلامية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد علي قوارد، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصنع والتعليب بالورشة النموذجية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد محمد الأنور سعيدي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والتهيئة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد صدري النجار، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة صنع السجائر بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد محمد وهي الغيازي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة التصرف وصيانة التجهيزات بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد خالد الرصاصي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصنع والتعليب بالمصنع "أ" بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيدة لبنى فوزاعي حرم المثناي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الكيميائية للمواد الأولية والمواد المصنعة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد محمد الطرابلسي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة تصنيع الشعرة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد حسن ابن الحاج حامد، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة التعليب بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيدة مها العبيدي حرم فرحات، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الصحة والسلامة المهنية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة منيرة بنعمار حرم الدامي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التصرف التقديري ومتابعة إنجاز الميزانية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة أمال الأمين حرم السعيد، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة إنجاز الصفقات المحلية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد هشام العكرمي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة شراء التبوغ الخام المستوردة والبضائع بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد عبد الواحد السليطي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة الحضور والامتيازات العينية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد لطفي بودربالة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة إنتاج النفة والسيقار بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد مهدي عمارة الطرابلسي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الأرشفة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد مراد الغربي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الطلبات المحلية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد مراد المناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة المستودع والتصرف في وسائل النقل بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2016.

سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 24 نوفمبر 2015 :

- الأستاذ سفيان بنعمو : طبيب رئيس قسم،

- الدكتور العجمي الشاوش : طبيب رئيس قسم،

- الأستاذ هادف السكوري : طبيب رئيس قسم،

- الدكتورة هيام سعيد العتيري : ممثلة عن الأطباء الأساتذة

المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،

- الدكتور صالح المحمدي : ممثل عن الأطباء المساعدين

الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،

- السيدة مفيدة المديغ : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي

المباشرين بالمستشفى.

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للإحصاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى قرار وزير التنمية الجهوية والتخطيط المؤرخ في 4 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (المعهد الوطني للإحصاء) يوم 10 جوان 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثة وعشرين (23) خطة.

الفصل 3 - تختتم قائمة تسجيل الترشيحات يوم 10 ماي 2016.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 ماي 2016.

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

ياسين ابراهيم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

وزارة الشؤون المحلية

قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الشؤون المحلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالتفويض للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 2900 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتكليف السيد مختار الهمامي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 7 جويلية 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد مختار الهمامي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير عام الجماعات المحلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرخص للسيد مختار الهمامي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنف "أ" و "ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقاً للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 18 مارس 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 ماي 2016.

وزير الشؤون المحلية

يوسف الشاهد

وزارة الشؤون الاجتماعية

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقية لهم إلى رتبة ملحق إدارة
بعنوان سنة 2014

- ماجدة علوي،

- لمياء تيو،

- سهام العربي،

- ألفة كريديس.

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 472 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتكليف السيد حافظ الغربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 2 جانفي 2016.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد حافظ الغربي، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ نشره.
تونس في 10 ماي 2016.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد محمود عصمان، مهندس رئيس، بمهام مدير بيداغوجيا ومواصفات التكوين بالإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيدة منية التبرسقي حرم ناجي، أخصائي نفسي رئيس، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بباجة.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد عادل الزيتوني، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بجندوبة.

عملاً بأحكام الفصل 11 جديد من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد العربي الزواوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد منصف الدريدي، متصرف مستشار، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالقيروان.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف الأنسة ليليا مخلوف، متصرف مستشار، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ببين عروس.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيد الأمجد محمود، متفقد بيداغوجي للتكوين المهني، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بجنوبة.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيد أسماء الجابري، مهندس رئيس، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيد لطفي ذياب، تقني رئيس، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالكاف.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيد رجاء برقي، محلل رئيس، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بنابل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيد نزار عطا، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيد نرجس قويدر، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالقصرين.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيد ياسين بشة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بقفصة.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيدة فاتن الجريجي، متصرف مستشار، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيدة جيهان قازة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بسوسة.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيد محمد أنيس زكري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيد عبد اللطيف عباسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالقيروان.

عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أبريل 2016.

كلف السيد جلال الطويهري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير للتكوين المهني والعلاقات مع المؤسسات بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بجنوبة.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلفت السيدة نهال الخشين، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التوقعات بالإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلفت السيدة إيمان غرسلاوي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير تقييم النجاعة بالإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلفت السيدة وجدان بن عياد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التقييم والتوقعات بالإدارة العامة للإحاطة وإعادة الإدماج المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلفت السيدة جنيبة الصخري، حافظ مكنتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد محمد سالم الطابع، تقني أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بسوسة.

عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد فيصل قاسومي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي لأعوان المؤسسات التكوينية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد فوزي سالم، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تحيين المعطيات بالإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد عبدالله بن عثمان، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تحليل معطيات التشغيل بالإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلفت الأنسة هالة بن عمارة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد كريم مباركي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإشراف المالي على مؤسسات التكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2015.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدين التي تسمح ألفي هكتار (2000 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها مائتي هكتار (200 هك) لتبلغ المساحة الجمالية للمنطقة ألفين ومائتي هكتار (2200 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/100.000 المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بتوسيع المنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

الفصل 3 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سعد الصديق

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

كلف الأنسة هدى بن الحاج سالم، تقني أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بزغوان.

عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد مختار جبالي، تقني أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالكاف.

عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد أيمن المرزوقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الاستغلال والتطوير بالإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد عبد الفتاح عيساوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة مخطط التنمية في قطاع التشغيل بالإدارة العامة للاستشراف والتخطيط والبرمجة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أبريل 2016.

كلف الإطارات، الاتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

الهيكل	الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية	الامتيازات	تاريخ المفعول														
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة	نوال عبد الواحد حرم بن بوبكر	مهندس رئيس	رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي	مدير إدارة مركزية	أول أكتوبر 2015														
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة	عمار البلحي	مهندس أول			رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي	أول أكتوبر 2015													
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة	خالد السوسي	طبيب بيطري متفقد مركزي					رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي	أول أكتوبر 2015											
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي	بلقاسم عمار	مهندس أول							رئيس القسم الإداري والمالي	أول أكتوبر 2015									
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة	فيصل الجلاصي	مهندس رئيس	رئيس قسم الفلاحة البيولوجية								أول أكتوبر 2015								
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بين عروس	الحبيب الشايب	مهندس رئيس			رئيس قسم الفلاحة البيولوجية							أول أكتوبر 2015							
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة	سامي بن رمضان	مهندس رئيس											رئيس قسم الفلاحة البيولوجية	أول أكتوبر 2015					
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة	عبد الرزاق الشحي	مهندس رئيس					رئيس قسم الفلاحة البيولوجية								أول أكتوبر 2015				
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير	لزهارى الإمام	مهندس رئيس							رئيس قسم الفلاحة البيولوجية							أول أكتوبر 2015			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بينزرت	عادل السكوكي	مهندس عام	رئيس قسم الفلاحة البيولوجية														أول أكتوبر 2015		
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير	صالح الراشدي	مهندس رئيس			رئيس قسم الفلاحة البيولوجية													أول أكتوبر 2015	
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين	محمد بوفلغة	مهندس رئيس											رئيس قسم الفلاحة البيولوجية						أول أكتوبر 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين	نور الدين لشيهب	مهندس رئيس					رئيس قسم الفلاحة البيولوجية												
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة	محمد الفاضل بن إسماعيل	متصرف رئيس							رئيس قسم الفلاحة البيولوجية										
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بين عروس	علي الشويشي	متصرف رئيس	رئيس قسم الفلاحة البيولوجية	أول أكتوبر 2015															
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل	زهير بن مؤدب	مهندس رئيس			رئيس قسم الفلاحة البيولوجية	أول أكتوبر 2015													
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر	الصادق النفطي	متصرف رئيس		رئيس قسم الفلاحة البيولوجية				أول أكتوبر 2015											
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي	علي حمدان	مستشار المصالح العمومية				رئيس قسم الفلاحة البيولوجية	أول أكتوبر 2015												
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة	كمال بن رمضان	مهندس عام						رئيس قسم الفلاحة البيولوجية	أول أكتوبر 2015										
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير	يوسف العزابو	مهندس أول	رئيس قسم الفلاحة البيولوجية				أول أكتوبر 2015												
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس	مراد بن عمر	مهندس رئيس			رئيس قسم الفلاحة البيولوجية				أول أكتوبر 2015										
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين	بوبكر بليلي	مهندس أول		رئيس قسم الفلاحة البيولوجية			أول أكتوبر 2015												

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد رفيق العيني، مهندس عام، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة. عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام مديرين بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية
محمد النويوي	مهندس أشغال	مدير المحافظة على الغابات
عامر المختار	مهندس عام	مدير تنمية الغابات والمراعي
عبد الحميد النميري	مهندس عام	مدير التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات
منير الجلالي	أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي	مدير التراتيب والمراقبة

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.

كلف السيد عادل المعموري، مهندس أشغال، بمهام كاهية مدير الدراسات بالإدارة الفنية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.

كلف السيدة رشيدة بوعلي حرم بن منصور، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير تكوين المكونين في الفلاحة والصيد البحري بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت بولاية أريانة.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.

كلف السيد فريد الدلاعي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة حماية المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد ساسي داي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة. عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أبريل 2016.

كلف السيدة واد الزام حرم الأسود، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية. عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أبريل 2016.

كلف السيدة ماجدة زراد حرم طيلوش، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أبريل 2016.

كلف السيد سمير متيشي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أبريل 2016.

كلف السيد لطفي الكوكي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أبريل 2016.

كلف السيد عادل الحمادي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة برمجة وتنسيق الإرشاد الميداني بإدارة عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أبريل 2016.

كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رؤساء مصالح ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :

الهيكل	الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل	محمد رزيق	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة الهندسة الريفية
	الصارة الخياطي حرم الفقيه	تقني أول	رئيس مصلحة بدائرة التربة
	رشاد المجدوب	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت	عبد الرؤوف الرضواني	تقني رئيس	رئيس مصلحة دائرة الإنتاج النباتي
	منية قيسومة حرم مزاحمة	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة استغلال المناطق السقوية
	حسن السحباني	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة حماية المياه والتربة
	كمال متيشي	تقني أول	رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات

الهيكل	الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان	نجوى بن علي حرم بن سالم	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج النباتي
	منى الهمامي حرم بن التومي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة المناطق السقوية
	يمينة الطرابلسي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة حماية المياه والتربة
	خليفة بن عبد الله	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة حماية المياه والتربة
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف	الخنساء قمار	تقني أول	رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج النباتي
	شوقي حفصي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج النباتي
	صابر كميتي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة الهندسة الريفية
	رشيد سعدولي	تقني أول	رئيس مصلحة بدائرة المناطق السقوية
	نجوى مساهلي حرم المولهي	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة	ونام المولهي حرم العيادي	طبيب بيطري صحي أول	رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني
	خير الدين وسلاتي	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة استغلال المناطق السقوية
	عماد الجوادي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة الموارد المائية
	رضا الورتاني	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة حماية المياه والتربة
	مروان السالمي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي
	علي الرويسي	متصرف مستشار	رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية
	عصام الحمروني	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة المياني والمعدات
	عمار الهلالي	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة الغابات (اختصاص : حلفة)
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين	نورالدين خرداني	تقني أول	رئيس مصلحة بدائرة الغابات (اختصاص : حلفة)
	صنيورة نجلوي حرم سويلمي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة التربة
	فاطمة حليم حرم علوي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة التمويل والتشجيعات
	منيرة قويدر حرم مولاوي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة التمويل والتشجيعات

الهيكل	الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة	إبراهيم عزازة	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة حماية المياه والتربة
	مهدي بالهادي	مهندس أشغال	رئيس مصلحة بدائرة التمويل والتشجيعات
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد	العيفة الحامدي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة الهندسة الريفية
	كمال غانمي	تقني أول	رئيس مصلحة بدائرة التربة
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة	أيمن الرحموني	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة حماية المياه والتربة
	الكاامل المالكي	تقني أول	رئيس مصلحة بدائرة التربة
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان	حبيب شورابي	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة الغابات
	عمار مصباح	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة الهندسة الريفية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس	صالح المحمدي	تقني أول	رئيس مصلحة بدائرة حماية المياه والتربة
	الحبيب التويتي	تقني أول	رئيس مصلحة بدائرة التمويل والتشجيعات
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر	عاطف حسين	طبيب بيطري صحي	رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني
	وجدي حسين	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة الهندسة الريفية
	بوصيري المزي	تقني أول	رئيس مصلحة بدائرة المناطق السقوية
	مختار عيساوي	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة حماية المياه والتربة
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين	ياسين الدالي	طبيب بيطري صحي أول	رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني
	وسام العايب	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة التمويل والتشجيعات
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين	سلمى الجوالي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة التمويل والتشجيعات

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2016.

كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :

الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية	الامتيازات	الهيكل
كمال روينية	مهندس أشغال	رئيس قسم الدراسات والتنمية الفلاحية	مدير	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين
رمضان اللافي	مهندس عام	رئيس دائرة المباني والمعدات	كاهية مدير	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان
سفيان العلمي	مهندس رئيس	رئيس دائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي	كاهية مدير	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت
إسماعيل بنزينة	مهندس رئيس	رئيس دائرة حماية المياه والتربة	كاهية مدير	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر
لطي الحامدي	طبيب بيطري متفقد جهوي	رئيس دائرة الإنتاج الحيواني	كاهية مدير	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان
ناجح بن مبروك	متصرف مستشار	رئيس دائرة الشؤون المالية	كاهية مدير	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير
الأزهر البوبكري	متصرف مستشار		كاهية مدير	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين
بوجمعة الحياوي	تقني رئيس	رئيس دائرة الغابات	كاهية مدير	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة
محجوب البوعبيدي	تقني رئيس	رئيس دائرة التربة	رئيس مصلحة	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر
عمر الجراي	تقني أول	رئيس دائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي	رئيس مصلحة	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين
عبد الرزاق الماجري	طبيب بيطري صحي أول	رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني	رئيس مصلحة	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة
ناجي مولاوي	مهندس أول	رئيس مصلحة بدائرة الموارد المائية	رئيس مصلحة	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين
حسين فزعي	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة الغابات	رئيس مصلحة	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة
الذهبي اليعقوبي	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي	رئيس مصلحة	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة
منجي حامدي	تقني رئيس	رئيس مصلحة بدائرة الموارد المائية	رئيس مصلحة	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.

كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وبوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

الهيكل	الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية	الامتيازات	تاريخ المفعول
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة	خميس بولعراس	مهندس رئيس	رئيس دائرة الإنتاج النباتي	كاهية مدير إدارة مركزية	أول نوفمبر 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بين عروس	الهادي القدري	مهندس رئيس			أول أكتوبر 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة	مجيد أولاد صغير	مهندس أول			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة	عبد الستار غبطان	مهندس أول		رئيس مصلحة إدارة مركزية	17 أوت 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس	آمال الغيلوفي حرم جمعة	مهندس أول			كاهية مدير إدارة مركزية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة	منير عياد	مهندس أول	رئيس دائرة الهندسة الريفية	كاهية مدير إدارة مركزية	أول أكتوبر 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس	المهدي قدورة	مهندس رئيس			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين	نجيب الجامعي	مهندس أول			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين	محمد المولدي بن حميدة	مهندس أول			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بين عروس	منذر الرباعي	مهندس أول	رئيس دائرة استغلال المناطق السقوية		
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان	لسعد عقل	مهندس أول	رئيس دائرة المناطق السقوية		
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة	محمد القزاح	مهندس رئيس			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقليروان	محمد علي الطرابلسي	مهندس أول	رئيس دائرة استغلال المناطق السقوية		أول أكتوبر 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف	عمر الفرشيشي	مهندس أشغال	رئيس دائرة الغابات		17 أوت 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين	مجاهد بالطيبي	مهندس رئيس	رئيس دائرة حماية المياه والتربة		أول أكتوبر 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة	بلقاسم دويبي	مهندس أول			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي	أحمد دخيل	تقني رئيس			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس	فتحي بن فرج	مهندس أول		رئيس مصلحة إدارة مركزية	17 أوت 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين	نور الدين بنعبد السلام	مهندس أول		كاهية مدير إدارة مركزية	
			رئيس مصلحة إدارة مركزية		

الهيكل	الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية	الامتيازات	تاريخ المفعول
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة	زهير المالكي	مهندس رئيس	رئيس دائرة التربة	كاهية مدير إدارة مركزية	
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة	عائشة عثمان	مهندس أول	رئيس دائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي		
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس	البشير بنمحمد	تقني رئيس			
وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي	شريف الشريف	محلل رئيس	كاهية مدير الشؤون الإدارية بالكتابة العامة	كاهية مدير إدارة مركزية	أول أكتوبر 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة	نور الدين نصري	متصرف مستشار	رئيس دائرة الأعوان	رئيس مصلحة إدارة مركزية	17 أوت 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت	زينة القاسمي	متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل	بدر الدين شرادة	حافظ مكتبات أو توثيق		كاهية مدير إدارة مركزية	
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين	شادية العوني حرم عزوز	متصرف مستشار		رئيس مصلحة إدارة مركزية	17 أوت 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسیدی بوزید	عواطف قروي حرم مشي	متصرف مستشار			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين	يونس قياد	متصرف مستشار			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل	فوزي العربي	متصرف مستشار	رئيس دائرة الشؤون المالية	كاهية مدير إدارة مركزية	أول أكتوبر 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة	حامد البكوش	محلل رئيس	رئيس دائرة المباني والمعدات		
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت	مفيدة عمارة حرم شيبوب	مهندس أول	رئيس دائرة الشباك الموحد للتوجيه وتيسير التسويق وتصدير المنتجات البيولوجية	رئيس مصلحة إدارة مركزية	17 أوت 2015
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسیدی بوزید	علي مباركي	مهندس أول			
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين	وجدان معالي	مهندس أول	رئيس دائرة الإرشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجية	رئيس مصلحة إدارة مركزية	

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أبريل 2016.

سمي السيد حمادي الراشدي، مهندس أول بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد السيدة فريدة القماطي ولدت التليلي، متصرف مستشار،
بمهام مدير النقل البحري بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ
البحرية التجارية بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد معز سالم، متصرف مستشار، بمهام مدير
المؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة العامة للاستراتيجية
والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد المنتصر المالح، متصرف رئيس للتعليم العالي
والبحث العلمي، بمهام مدير الموارد البشرية وتطوير الكفاءات
بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة
النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد رضا عرجون، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة
مركزية لتسيير خلية أنظمة النقل الذكي والإدارة الالكترونية
بالإدارة العامة للتنمية الإدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي
بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد عبد الرحمان عرفاوي، مهندس رئيس، بمهام مدير
التحقيقات في حوادث البحرية التجارية والموانئ البحرية التجارية
بمكتب التحقيقات والحوادث بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد السيدة نجوى الحسومي ولدت الغريسي، مهندس أول،
بمهام مدير إدارة مركزية لتسيير خلية الحوكمة الرشيدة بوزارة
النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد محمد الهادي السعيد، مهندس رئيس، بمهام
مدير جهوي للنقل بولاية القيروان.

عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008
المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 2 ماي 2016.

سمي السيد مصباح الخرايفي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز
والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم
الكليل خلفا للسيد فوزي الفريقي.

بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 2 ماي 2016.

سميت السيدة أمال الهيمسي متصرفة ممثلة لإطارات
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لدى مجلس إدارتها عوضا
عن السيد جلال الدخيلي.

بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 2 ماي 2016.

سمي السيد عبد الله الشريد متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري لدى مجلس إدارة الشركة
التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد خليل الجمالي.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد أنيس سلامة، مهندس أول، بمهام مدير جهوي
للنقل بولاية سوسة.

عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008
المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد عائشة النصيري ولدت المبروكي، متصرف
رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية أريانة.

عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008
المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد خالد المشري، مهندس أول، بمهام مدير السلامة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف الأنسة يمينية جليل، مهندس أول، بمهام كاهية مدير أنشطة الطيران المدني بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد جمال البغدادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد الناصر الوردي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التزويد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد شمس الدين بولعابة التومي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير ميزانية التصرف بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيدة عزيزة الزديني ولدت العيادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والترقيات بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيدة نادية بن محمد الصالح ولدت العسكري، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العامة بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد محمد البرني، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية قابس.

عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد الناصر بن حمدة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد عبد الله عباس، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التحليل المالي بالإدارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد محمد بنوناس، متصرف، بمهام رئيس مصلحة نقل البضائع على الطرقات بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف الأنسة إيمان القاسمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة الدراسات والبرامج بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد المازري السخيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة الميزانيات التقديرية وعقود البرامج بالإدارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد محمد أشرف بن يونس، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إعادة الهيكلة بالإدارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد محبوب الهمامي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة ترشيد استهلاك الطاقة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيد محمد ماجول، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التوثيق والمكتبة بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل.

وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد بلال العبودي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير خلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيدة فتحية البيولي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث. عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد فتحي باباي، مستشار ثقافي رئيس، بمهام مدير التكوين والرسكلة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد فتحي العجمي، مستشار ثقافي، بمهام مدير الموارد البشرية والتقنية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بتونس.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد رياض العياري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد حسين بوبكري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسبيدي بوزيد.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلف السيدة زينب الدهماني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأرشيف الجاري والوسيط بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصريف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل.

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد فرج لغلوغ، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 3502 لسنة 2014 المؤرخ في 17 ديسمبر 2014 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد سامي بن سالم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد فيصل بنعريف، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التحديث الإداري بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2016

- إيناس بورقو

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالكاف.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة أم كلثوم حسين، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة نادية الوسلاتي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة سيمية صمود، أستاذ مساعد التعليم العالي، بمهام كاهية مدير الرقص بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة هاجر الزحراح، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة سناء الطمزي، مساعد التعليم العالي، بمهام كاهية مدير الفنون التشكيلية بإدارة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة هاجر شيحة، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الميزانية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد صابر الجماعي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بنابل.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة لطيفة عطاء الله، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بنابل.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة سلوى الهواري، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بنابل.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد بدر الدين شعباني، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بتوزر.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد فتحي قلص، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة راضية التواتي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة التوثيق والأرشيف بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة كوثر مصباح، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بقفصة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة هالة بن سعد، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد عماد المديوني، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بجندوبة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد مراد عمارة، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث ببنزرت.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد محمد جابر العجرودي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالقيروان.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمي السيد يوسف السعيداني، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمي المستشارون الثقافيون الآتي ذكرهم في رتبة مستشار ثقافي رئيس بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث :

- السيد علي الجريبي،
- السيدة روضة كمون حرم كعنيش،
- السيد شاعر الشخي،
- السيد محمد الهادي الجويني،
- السيدة منيرة منيف،
- السيد هشام الزيدي،
- السيد محمود فوزي حامد.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

سمي السيد خير الدين بوسلامة، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

سميت السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

على الخط

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



دخل موقع الواب الخاص
بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn



ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجالات القانونية.



كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

الاشتراك

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات

يتم الاشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 - تونس : نهج هانون عدد 1 - الهاتف : (71)329637

1002 - لافيات : نهج العراق عدد 18 - الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 - سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط - الهاتف : (73)225495

3051 - صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 - الهاتف : (74)460422

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقداً أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوسة : الشركة التونسية للبنك : 10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال